ΥΑ 212//2000 (ΥΑ 2122/01/2000 ΦΕΚ Β 231 2000): Γεν.Καν.Λιμένα αρ.23(Επιθεωρήσεις Μικρών σκαφών) (286308)

Αρθρο :0

ΦΕΚ Β' 231/1.3.2000 Αριθ.2122/01/2000
'Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ.23 "Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών"

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Σύμφωνα με:

1. Το άρθρο 156 του ν.δ. 187/73 (Α261) "περί Κ.Δ.Ν.Δ.", όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/91 "Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού" (Α 40).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 37α του ν.δ. 187/73"περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου" (Α261) , που προστέθηκε με το άρθρο 9του ν.2329/95 "Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις" (Α ' 172).

3. Το Γενικό Κανονισμό με αριθ. 23 που εκδόθηκε από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κίνηση των μικρών σκαφών και την τάξη στην περιοχή δικαιοδοσίας των Λιμενικών Αρχών.

4. Το άρθρο 29 Α του ν.1558/85 (Α 137) , όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (Α 154) και το άρθρο 1 του ν. 2469/97 (Α 38).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού , αποφασίζουμε:

Αρθρο :ΜΟΝΟΝ

`Αρθρο μόνο

(α) Εγκρίνουμε τον πιο κάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθ. 23

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ με αριθ. 23

"Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών"

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

`Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του δια του από 9/22 Ιουνίου 1948 β.δ. Κωδικοποιηθέντος Νόμου 499/1947 "περί πειθαρχικής εξουσίας των προϊσταμένων των Λιμενικών Αρχών" (Α 162), συνδυαζόμενες μετα άρθρα 141-157 του ν.δ. 187/73 με το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α261)

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 444/70 "Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού Σώματος

και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σωμάτων Ασφαλείας" (Α 39).

3. Το άρθρο 156 του ν.δ. 187/73 (Α 261) "περί Κ.Δ.Ν.Δ.", όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 1940/91 "Μονάδα Ειδικών Αποστολών Λιμενικού Σώματος (ΜΕΑ/ΛΣ) και άλλες διατάξεις περί αυτού" (Α 40).

4. Το άρθρο 29Α του ν. 1558/85 (Α 137) , όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/92 (Α 154) και το άρθρο 1 του ν.2469/97 (Α38).

5. Το υπ` αριθ. 1111527/1254/0006Β/20.10.97 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών/Δ/νσης Οργάνωσης.

6. Το υπ` αριθ. 1092626/1481/Α`ΟΟ12/6.8.98 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών/Δ/νσης Φορολογίας Εισοδήματος.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Κανονισμό:

Αρθρο :1
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

"ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Αρθρο 1
Οριια ισχύος

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένα ισχύει στους λιμένες, στους όρμους και στη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της Χώρας."

***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός αριθ.26/2001

Αρθρο :2
Προισχύσασες μορφές άρθρου :5

`Αρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού αυτού Κανονισμού Λιμένα, οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ: Τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα, Λιμενικοί Σταθμοί και Υπάλληλοι Λιμένων της χώρας.

«2. ΜΙΚΡΟ ΣΚΑΦΟΣ: Κάθε σκάφος, ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, ολικού μήκους μέχρι και:

α) επτά (07) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών ή

β) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό αλιευτικό ή

γ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό φορτηγό ή

δ) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων για την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (Α` 273) ή

ε) δέκα (10) μέτρων για επαγγελματικό που εκμισθώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38 (Β` 748/2004), όπως ισχύει, και μεταφέρει μέχρι και δώδεκα (12) επιβάτες ή

«στ) δώδεκα (12) μέτρων για ερασιτεχνικό, συμπεριλαμβανομένων των σκαφών έως δώδεκα (12) μέτρων, που απασχολούνται αποκλειστικά σε έρευνα και διάσωση, βάσει σχετικής υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη/ κυρίου τους και σύμφωνα με την περί αυτού μνεία επί της άδειας εκτέλεσης πλόων αυτών, και μεταφέρουν μέχρι και δώδεκα (12) επιβάτες.».

Δεν θεωρείται μικρό σκάφος κάθε μη μηχανοκίνητο ολικού μήκους μέχρι και δυόμισι (2,5) μέτρων».

***Η εντός " " περ.2 όπως είχε αντικατασταθεί με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ.26/2001 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441) και τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ. 38 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/10/04 (ΦΕΚ Β` 748/19.5.2004) αντικαταστάθηκε εκ νέου με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008). Με την Αριθμ. 2133.1/2051/2019 (ΦΕΚ Β` 64/22.01.2019) '"Εγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 «Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» παρ. 1, αντικαταστάθηκε ως άνω η περίπτωση στ) της παραγράφου 2. Η παρ. 2 είχε προηγούμενα αντικατασταθεί με το άρθρο 4 παρ. 1 της ΥΑ Αριθμ. Φ. 514.1/2013/4144 (ΦΕΚ Β` 2960/22/11/2013) '"Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52 ..." με ισχύ δέκα μέρες από την δημοσίευσή της.

3. ΛΕΜΒΟΣ: Κάθε σκάφος που έχει εγγραφεί ή θα εγγραφεί, σύμφωνα με τις προισχύουσες διατάξεις, στο λεμβολόγιο μέχρι την έναρξη εφαρμογής του παρόντος Γενικού Κανονισμού Λιμένα.

4. ΒΙΒΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ (Β.Ε.Μ.Σ.): Δημόσιο βιβλίο, αστυνομικής φύσεως, στο οποίο εγγράφονται τα μικρά σκάφη.

5. ΛΕΜΒΟΛΟΓΙΟ: Δημόσιο βιβλίο, αστυνομικής φύσεως, στο οποίο εγγράφονται λέμβοι.

6. ΕΓΓΡΑΦΗ: Η αρχική καταχώριση μικρού σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ.

7. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο όνομα του οποίου έχει καταχωρισθεί σκάφος στο λεμβολόγιο ή στο Β.Ε.Μ.Σ.

8. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: Η μεταφορά της μερίδας ενός μικρού σκάφους από το Β.Ε.Μ.Σ. μιας Λιμενικής Αρχής στο αντίστοιχο μιας άλλης.

9. ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ: Η αλλαγή του ονόματος σκάφους.

10. ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ: Η καταχώριση στο Β.Ε.Μ.Σ. πράξεων αλλαγής ιδιοκτησίας, λόγω πώλησης, κληρονομιάς, δωρεάς ή άλλης αιτίας.

11.ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΚΑΦΟΥΣ: Η διαγραφή μικρού σκάφους από το Β.Ε.Μ.Σ. λόγω διάλυσης, ολικής καταστροφής από πυρκαγιά ή βύθιση ή άλλη αιτία, έλλειψης ειδήσεων για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους, πώλησής του σε αλλοδαπό και μεταφοράς στο εξωτερικό, αγοράς από έμπορο προς οριστική απόσυρση, "εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη για τη διαγραφή του σκάφους".

***Οι εντός " " λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

12. ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ: `Ολα τα άτομα που επιβαίνουν στο μικρό σκάφος, συμπεριλαμβανομένωντου Κυβερνήτη και του πληρώματος.

13. ΕΠΙΒΑΤΗΣ: Κάθε πρόσωπο που επιβαίνει στο μικρό σκάφος, ηλικίας άνω του ενός έτους, εκτός από τον κυβερνήτη και το πλήρωμα.

14. ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ (για επαγγελματικά σκάφη): Αυτός που αναγράφεται στην άδεια που εκδίδει η Λιμενική Αρχή , ότι ασκεί τη διακυβέρνηση του μικρού σκάφους.

15. ΕΦΟΔΙΑ: Τα σωστικά, πυροσβεστικά και άλλα μέσα ή υλικά καθώς και ο εξοπλισμός, που πρέπει να υπάρχουν στο σκάφος.

16. ΥΨΟΣ ΕΞΑΛΩΝ: Η κατακόρυφη απόσταση μεταξύ της ισάλου γραμμής στην έμφορτο κατάσταση και της τομής του κυρίου καταστρώματος με τις πλευρές του σκάφους στο μέσον του μήκους αυτού. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κύριο κατάστρωμα το ύψος εξάλων μετράται από την ίσαλο γραμμή μέχρι τη βάση των κωπητήρων (σκαλμών).

17.ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ: Η απόσταση μεταξύ των πλέον εξωτερικών άκρων της πρώρας και της πρύμνης (σημεία ένωσης της γάστρας με το κατάστρωμα) του σκάφους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το μήκος του τυχόν εξέχοντος πηδαλίου, προβόλου ή περιζώματος. Μετράται επί ευθείας παραλλήλου προς την τρόπιδα.

18. ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ: Η απόσταση που μετράται μεταξύ του πλατύτερου μέρους του καταστρώματος του σκάφους, που σχεδόν πάντοτε είναι στη μέση του, και της εξωτερικής όψης του περιβλήματος των πλευρών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιζώματα (ζωνάρια).Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κατάστρωμα, για τη μέτρηση αυτή , ως κατάστρωμα θεωρείται η οριζόντια επιφάνεια που ορίζεται από τη βάση των κωπητήρων.

19. ΥΨΟΣ (ΚΟΙΛΟ): Η κατακόρυφη απόσταση, η οποία μετράται στο μέσον της πλευράς του σκάφους από την επάνω όψη της τρόπιδας μέχρι:

α. την πάνω όψη του ανώτερου καταστρώματος

β. την επιφάνεια που ορίζεται από τη βάση των κωπητήρων στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει κατάστρωμα καθώς και όταν υπάρχει κατάστρωμα αλλά η βάση των κωπητήρων είναι πάνω από αυτό (κατάστρωμα) υπό την προϋπόθεση όμως ότι το σκάφος δεν βυθίζεται όταν κατακλυσθεί με νερό μέχρι του ύψους των κωπητήρων.

20. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΦΟΣ: Το σκάφος, για την κίνηση του οποίου, χρησιμοποιείται μηχανή ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης.

21. ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: Η πρώτη διάθεση στην Κοινοτική αγορά σκάφους αναψυχής ή άλλων προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 4841/Φ.76/52 (Β 111/97) με καταβολή αντιτίμου ή δωρεάν , με σκοπό τη διανομή και/ή χρήση στο Κοινοτικό έδαφος. Η "διάθεση στην αγορά" καθορίζεται δηλαδή από τη στιγμή κατά την οποία περνά από τη φάση της κατασκευής σε εκείνη της διανομής και ή της χρήσης στο Κοινοτικό έδαφος.

22. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ: Η πρώτη χρήση σε Κοινοτικό έδαφος από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.

23. ΔΟΥ. Η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

24. ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ : Η ιπποδύναμη που καθορίζεται στους επίσημους καταλόγους του κατασκευαστή ή προκύπτει από βεβαίωση αυτού. Η ιπποδύναμη προσδιορίζεται με βάση το πρότυπο ISO 3046-1 (παράγραφος 3.3.8) και εφόσον δεν έχει προσδιορισθεί με βάση το πρότυπο αυτό, γίνεται δεκτός ο προσδιορισμός σύμφωνα με το πρότυπο DIN 6270 B (χωρίς υπερφόρτωση).Για τις εξωλέμβιες βενζινομηχανές, όταν δεν είναι

διαθέσιμος ο προσδιορισμός σύμφωνα με τα παραπάνω πρότυπα, μπορεί να γίνεται δεκτή η μέγιστη ισχύς της μηχανής. Δεν παρέχεται δυνατότητα προσδιορισμού μικρότερης ισχύος λόγω ειδικής ρύθμισης ή ειδικής κατασκευής της μηχανής. Αν το ίδιο σκάφος φέρει περισσότερες από μία προωστήριες μηχανές, η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη υπολογίζεται αθροιστικά μειωμένη κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

25. ΤΑΧΥΠΛΟΟ ΣΚΑΦΟΣ : Η λέμβος ή το μικρό σκάφος που από τον ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Λιμένα χαρακτηρίζεται ως ταχύπλοο.

Αρθρο :3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`

ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

`Αρθρο 3

Τήρηση Β.Ε.Μ.Σ.

1. Β.Ε.Μ.Σ. τηρούνται στα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία, Υπολιμεναρχεία, Λιμενικά Τμήματα και Λιμενικούς Σταθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού από Βαθμοφόρο Λ.Σ. που ορίζεται με Ημερήσια Διαταγή (Η.Δ.) του Προϊσταμένου Κεντρικού Λιμεναρχείου ή Λιμεναρχείου ή Υπολιμεναρχείου. Τα βιβλία αυτά μπορεί να τηρούνται και από Υπάλληλο Λιμένα μετά από ειδική έγκριση του Διευθυντή Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΔΛΑ/ΥΕΝ).

2. Τα Β.Ε.Μ.Σ. διακρίνονται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος εγγράφονται όλα τα μικρά σκάφη εκτός από τα ταχύπλοα. Στο δεύτερο μέρος εγγράφονται μόνο τα ταχύπλοα μικρά σκάφη. Μικρά σκάφη που λόγω αλλαγής της μηχανής ή άλλων χαρακτηριστικών χαρακτηρίζονται ως ταχύπλοα μεταφέρονται στο δεύτερο μέρος των Β.Ε.Μ.Σ. και αντίστροφα. Οι εγγραφές γίνονται κατά αύξοντα αριθμό καταχώρισης στο κάθε μέρος του βιβλίου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ` που προσαρτάται στον Κανονισμό αυτό καθορίζεται κατά ενιαίο τρόπο ο τύπος της σελίδας των Β.Ε.Μ.Σ.

3. Οι καταχωρίσεις πρέπει να είναι ευανάγνωστες χωρίς αποξέσεις ή αποσβέσεις, στο τέλος δε αυτών αναγράφεται η ημερομηνία διενέργειάς τους και υπογράφονται από τον υπεύθυνο τήρησής των Β.Ε.Μ.Σ.

4. Οι καταχωρίσεις που αφορούν σε συγκεκριμένο μικρό σκάφος διενεργούνται κατά χρονολογική σειρά.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 4, των παραγράφων 2, 3, 5, 6, 7, 8 και 10 του άρθρου 5, των άρθρων 6 έως και 12 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13 του Κεφαλαίου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα για τις λέμβους και το λεμβολόγιο.

Αρθρο :4
Προισχύσασες μορφές άρθρου :3

`Αρθρο 4

Υπόχρεα σε εγγραφή σκάφη- Καταμέτρηση

1.-Στο Β.Ε.Μ.Σ. έχουν υποχρέωση εγγραφής:

α) τα μικρά σκάφη.

β) τα θαλάσσια μέσα αναψυχής που σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανονισμούς Λιμένων έχουν υποχρέωση να λεμβολογούνται.

γ) οποιοδήποτε άλλο μικρό σκάφος από τα αναφερόμενα στην επόμενη παράγραφο που ο/οι ιδιοκτήτης/τες του επιθυμούν την εγγραφή τους στο Β.Ε.Μ.Σ τηρουμένων ανάλογα των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού.

2. Δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής:

"(α) τα μη μηχανοκίνητα σκάφη (πνευστά ή μη) ολικού μήκους μέχρι και δυόμισι (2,50) μέτρα".

***Η εντός " " περ. α αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

β) τα μη μηχανοκίνητα ναυταθλητικά μικρά σκάφη, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα σε ναυτικούς ομίλους ή άλλα ναυταθλητικά σωματεία εφόσον τα πλήρη στοιχεία αυτών έχουν δηλωθεί εγγράφως στην οικεία Λιμενική Αρχή και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους την επωνυμία του ομίλου ή σωματείου και τον αύξοντα αριθμό του σκάφους.

γ) τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται από τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία, τα οποία ακολουθούν αυτά, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους το όνομα και λοιπά στοιχεία αναγνώρισης του πλοίου στο οποίο ανήκουν.

δ) τα μικρά σκάφη που χρησιμοποιούνται από πλοίο αναψυχής ή επαγγελματικά πλοία μεταφοράς επιβατών ως βοηθητικά εφόσον φέρονται εγγεγραμμένα, ως σωστικά μέσα, στο προβλεπόμενο πιστοποιητικό αξιοπλοίας του πλοίου και υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να φέρονται πάνω στο πλοίο αυτό.

"ε) Τα μικρά μη επανδρωμένα τηλεκατευθυνόμενα σκάφη που χρησιμοποιούνται ως θαλάσσιοι στόχοι σε ασκήσεις από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον μετά το πέρας της κάθε αποστολής προσκομίζεται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του/ των πιστοποιητικού/ών καταστροφής τους με τα πλήρη στοιχεία των υπόψη σκαφών".

«στ) τα μικρά σκάφη που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, εφόσον τα πλήρη στοιχεία αυτών έχουν δηλωθεί εγγράφως στην οικεία Λιμενική Αρχή και φέρουν γραμμένα στις παρειές τους την ανωτέρω επωνυμία και τον αύξοντα αριθμό του σκάφους. Επιπλέον, τα σκάφη αυτά πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση αξιοπλοΐας από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό, η οποία ισχύει για τέσσερα (04) έτη, το μέγιστο, από την ημερομηνία έκδοσής της, ενώ όσον αφορά στην έκταση πλόων και στα εφόδιά τους, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού για τα μικρά ερασιτεχνικά σκάφη.».

*** Η εντός " " περ. ε προστέθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008). Με το άρθρο 4 παρ. 2 της ΥΑ Αριθμ. Φ. 514.1/2013/4144 (ΦΕΚ Β` 2960/22/11/2013) "'Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52 ..." με ισχύ δέκα μέρες από την δημοσίευσή της, στην παράγραφο 2 προστέθηκε νέα παράγραφος (στ). Με την Αριθμ. 2133.1/2051/2019 (ΦΕΚ Β` 64/22.01.2019) "'Εγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 «Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» παρ. 2, αντικαταστάθηκε ως άνω η περίπτωση στ) της παραγράφου 2. Η παρ. 2 είχε προηγούμενα αντικατασταθεί με το άρθρο 2 της ΥΑ Αριθμ. απόφ. Φ.: 514.1/2013.Σχ· 4919 (ΦΕΚ Β 3238/19.12.2013), "Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 53 «Τροποποίηση - αντικατάσταση διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων αριθμ. 23 και 50».

3. Απαγορεύεται η εγγραφή μικρού σκάφους υπό ναυπήγηση.

4. Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός ή η αγκυροβολία ή η κυκλοφορία στο θαλάσσιο χώρο σε σκάφη που έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Β.Ε.Μ.Σ. και δεν έχουν εγγραφεί σε αυτό ή σε λεμβολόγιο.

"5. Τα μικρά σκάφη δεν υπόκεινται σε καταμέτρηση, εκτός από τα επαγγελματικά αλιευτικά για τα οποία είναι υποχρεωτική και η χωρητικότητα αυτών σε GT αναγράφεται στο Β.Ε.Μ.Σ., στις άδειες, καθώς και στο πιστοποιητικό κυριότητας".

***Η εντός " " παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

6. Απαγορεύεται η απομάκρυνση των μικρών σκαφών της ανωτέρω 2α παραγράφου σε απόσταση μεγαλύτερη των τριακοσίων (300) μέτρων από την πλησιέστερη ακτή. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ανάλογα με τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της περιοχής.

Αρθρο :5
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 5

Εγγραφή

1. Για την εγγραφή , υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή που τηρεί το Β.Ε.Μ.Σ, αίτηση του/των ιδιοκτήτη/ών, η οποία, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος , έχει τον τύπο που ορίσθηκε με την αριθ. 1037940/235010009Α/16-4- 1992 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β 325/92) και στην οποία επισυνάπτονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 (Α 75) του/των ιδιοκτήτη/τών ότι ούτε το σκάφος ούτε η μηχανή (εφόσον φέρει μηχανή) έχουν εγγραφεί/καταχωρισθεί σε Β.Ε.Μ.Σ. άλλης Λιμενικής Αρχής και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) που αναγράφεται στην παραπάνω αίτηση είναι πραγματικός και μοναδικός.

β) Παραστατικά αγοράς για το σκάφος και τη μηχανή (εφόσον το σκάφος είναι μηχανοκίνητο), τα οποία είναι:

(1) τιμολόγια ή

(2) δελτία λιανικής πώλησης ή

(3) αποδείξεις λιανικής πώλησης ή

(4) αποδείξεις ταμειακής μηχανής ή

(5) ιδιωτικά συμφωνητικά αγοραπωλησίας σκάφους ή και μηχανής, συνοδευόμενα όμως από πρωτότυπα τιμολόγια ή δελτία λιανικής πώλησης ή αποδείξεις λιανικής πώλησης ή αποδείξεις ταμειακών μηχανών για τον προηγούμενο ή προηγούμενους ιδιοκτήτες. Τα ιδιωτικά συμφωνητικά θεωρούνται από αρμόδια Αρχή, για το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων, καθώς και από Δ.Ο.Υ

Στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται οι ημερομηνίες έκδοσής τους, τα στοιχεία ταυτότητας των αγοραστών και των πωλητών ή ο τίτλος (επωνυμία) τους σε περίπτωση που αυτοί είναι εταιρείες, τα χαρακτηριστικά στοιχεία των σκαφών ή και των μηχανών, οι τιμές πώλησης καθώς και ο τρόπος καταβολής του τιμήματος. Επίσης στα παραστατικά αγοράς αναγράφονται και οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των συμβαλλομένων καθώς και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. Εφόσον στα παραστατικά

αγοράς δεν αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, απαιτείται η προσκόμιση ενυπόγραφης βεβαίωσης του πωλητή σε δύο αντίτυπα, σφραγισμένης με τη σφραγίδα της επιχείρησης στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία αυτά. Το ένα αντίτυπο της βεβαίωσης αυτής αποστέλλεται από τη Λιμενική Αρχή στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του αγοραστή.

Σε περίπτωση κατά την οποία στα παραστατικά αγοράς αναγράφεται ότι η κυριότητα, σκάφους ή και μηχανής, παρακρατείται από τον πωλητή μέχρις ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην οικεία στήλη του βιβλίου καταχώρισης καταχωρίζεται ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση της κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Σύντομη μνεία της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με στυλό κόκκινου χρώματος στη στήλη "παρατηρήσεις" του Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

Για την εγγραφή σκάφους, που κατασκευάστηκε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του, αντί των πιό πάνω παραστατικών αγοράς, μπορεί να υποβληθεί ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο θεωρημένη από τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, στην οποία δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος ναυπήγησής του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά στοιχεία. Η ένορκη βεβαίωση συνοδεύεται από τιμολόγια ή αποδείξεις αγοράς των υλικών που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους.

Για την εγγραφή σκάφους ο ιδιοκτήτης του οποίου απώλεσε τα παραστατικά αγοράς του σκάφους του ή της μηχανής του και δεν είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφου των τίτλων αυτών, η Λιμενική Αρχή μπορεί να κάνει αποδεκτές ένορκες βεβαιώσεις του ιδιοκτήτη και δύο (2) μαρτύρων σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, θεωρημένες από τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης και στις οποίες υποχρεωτικά αναγράφονται: ο πωλητής, η χρονολογία και το τίμημα αγοράς του σκάφους ή της μηχανής καθώς και τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών (εργοστάσιο κατασκευής, υλικό, διαστάσεις, μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη, τύπος μηχανής κ.λπ).Σε κάθε περίπτωση ο ένας από τους μάρτυρες που υπογράφουντην ένορκη βεβαίωση πρέπει υποχρεωτικά να είναι ο εκπρόσωπος της επιχείρησης
πώλησης του σκάφους ή της μηχανής και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος της οικείας επαγγελματικής ένωσης .`Οταν είναι δυνατή η έκδοση αντιγράφων των παραστατικών αγοράς, η Λιμενική Αρχή μπορεί να κάνει δεκτή ένορκη βεβαίωση του ιδιοκτήτη σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο, θεωρημένη από τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται ο ιδιοκτήτης και στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται τα εν λόγω στοιχεία.Στην τελευταία περίπτωση τα αντίγραφα των παραστατικών αγοράς είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα του πωλητή και θεωρημένα από αυτόν (τον πωλητή) ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση που το σκάφος ή και η μηχανή του έχουν αγορασθεί στο εξωτερικό από Κράτος που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, απαιτείται διασάφηση Τελωνείου. Εφόσον έχουν αγορασθεί από Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής `Ενωσης, μπορεί να προσκομίζεται στη Λιμενική Αρχή φωτοαντίγραφο της προσωρινής δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη απόκτηση (αγορά), θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ του αγοραστή ή σχετική βεβαίωση της ΔΟΥ περί της απαλλαγής του ή μη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης απαιτείται επίσημο παραστατικό στοιχείο για την αγορά τους στο εξωτερικό (Invoice) ή ιδιωτικό συμφωνητικό βεβαίας χρονολογίας.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με την παρ. 6 του α. 2 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008):
"Οι ένορκες βεβαιώσεις ιδιοκτητών και μαρτύρων, που προβλέπονται στο πέμπτο εδάφιο (απώλεια των παραστατικών αγοράς του σκάφους ή της μηχανής)
της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και δεν απαιτείται θεώρηση τους από την αρμόδια ΔΟΥ. Όσον αφορά τις ένορκες βεβαιώσεις που προβλέπονται από το τέταρτο εδάφιο (ιδιοκατασκευή) της ίδιας περίπτωσης, της προαναφερόμενης παραγράφου δεν απαιτείται θεώρηση από την αρμόδια ΔΟΥ".

γ) Επίσημο κατάλογο του κατασκευαστή ή βεβαίωση αυτού για τη μέγιστη συνεχή ιπποδύναμη της μηχανής εφόσον πρόκειται για μηχανοκίνητο σκάφος.

Αντί του επίσημου καταλόγου του κατασκευαστή γίνεται δεκτό και αντίγραφο ή απόσπασμα του καταλόγου, τη γνησιότητα του οποίου βεβαιώνει ο κατασκευαστής. Τη γνησιότητα του αντιγράφου της βεβαίωσης ή του αποσπάσματος ή αντιγράφου του καταλόγου του κατασκευαστή μπορεί να βεβαιώσει και ο πωλητής. Προκειμένου περί μεταχειρισμένης μηχανής , για την οποία δεν είναι διαθέσιμοι ούτε οι επίσημοι κατάλογοι ούτε η βεβαίωση του κατασκευαστή, μπορεί να γίνει δεκτή βεβαίωση μέτρησης της μέγιστης συνεχούς ιπποδύναμης της συγκεκριμένης μηχανής από αναγνωρισμένο νηογνώμονα ή εργαστήριο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

δ) Μία (1) φωτογραφία του σκάφους ή κατατοπιστικά φυλλάδια (prospectus).

ε) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης είναι εταιρεία (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε.), υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή καταστατικό της εταιρείας καθώς και βεβαίωση σύστασής της από αρμόδια Αρχή (Νομαρχία για τις Α.Ε., Πρωτοδικείο για τις Ε.Ε.,Ο.Ε., Ε.Π.Ε.).Επιπλέον για τις Α.Ε. υποβάλλεται και Πρακτικό συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου για το ποιος δεσμεύει την εταιρεία, σε περίπτωση δε Ε.Π.Ε υποβάλλεται πρακτικό εταίρων. Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του προσώπου που δεσμεύει την εταιρία, με την οποία δηλώνονται αφενός ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων της εταιρίας, του διαχειριστή και προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία Υ.Δ. του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της και των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής, καθώς και η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής.

"στ) Σκάφος αναψυχής ή ατομικό σκάφος (θαλάσσιο μοτοποδήλατο) ή μηχανή (κινητήρας), που χρησιμοποιείται ως κύριο ή εφεδρικό μέσο πρόωσης, εγγράφεται/ καταχωρίζεται στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών (Β.Ε.Μ.Σ.) μόνον εάν από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στην οικεία Λιμενική Αρχή, αποδεικνύεται ότι διατέθηκε στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία: αα) μέχρι και τη 16.6.1998 για το σκάφος αναψυχής, ββ) μέχρι και την 31.12.2005 για το ατομικό σκάφος, γγ) μέχρι και την 31.12.2005 για τον κινητήρα ανάφλεξης με συμπίεση και τον τετράχρονο κινητήρα ανάφλεξης με σπινθήρα και

δδ) μέχρι και την 31.12.2006 για τους δίχρονους κινητήρες ανάφλεξης με σπινθήρα.

Για την εγγραφή/καταχώριση σκάφους αναψυχής ή ατομικού σκάφους ή μηχανής, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης (κοινή υπουργική απόφαση) 4841/Φ.76/52/7.2.1997 (ΦΕΚ 111 Β`/1997), όπως τροποποιήθηκε από την κοινή υπουργική απόφαση υπ` αριθμ. 4113.183/01/2004/18.10.2004 (ΦΕΚ 1613 Β`/2004), με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό μας δίκαιο οι Οδηγίες 94/25/ΕΚ και 2003/44/ΕΚ αντίστοιχα, και διατέθηκε στην αγορά ή τέθηκε σε λειτουργία μετά τις αναφερόμενες, κατά περίπτωση, στο προηγούμενο εδάφιο ημερομηνίες, απαιτείται η υποβολή γραπτής Δήλωσης Συμμόρφωσης στην Ελληνική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που προβλέπονται από το Παράρτημα XV της παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση".

***Η εντός " " παρ. στ αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

2. Για να χαρακτηρισθεί μικρό σκάφος ως επαγγελματικό απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ ότι έχει δηλωθεί έναρξη άσκησης αντίστοιχου προς το είδος χρήσης του σκάφους επιτηδεύματος του ιδιοκτήτη.Ειδικά για να χαρακτηρισθεί μικρό σκάφος ως επαγγελματικό αλιευτικό, απαιτείται και έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νση ή Εποπτεία ή Γραφείο Αλιείας) σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 1 εδ. (α) και (δ) του άρθρου αυτού, επιτρέπεται η εγγραφή στο όνομα του ευρέτη μικρού σκάφους που έχει απωλεσθεί,τηρουμένων των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας "περί απολωλότων".

4. Η εγγραφή περιλαμβάνει την καταχώριση στο Β.Ε.Μ.Σ.των ακόλουθων στοιχείων:

α) του αύξοντα αριθμού εγγραφής του σκάφους

β) του Αριθμού Μητρώου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΑΜΥΕΝ) καθώς και του Αριθμού Μητρώου Αλιευτικού Σκάφους (ΑΜΑΣ) εφόσον υπάρχει

γ) του ονόματος του σκάφους. Αυτό δίνεται ελεύθερα από τον ιδιοκτήτη, δεν πρέπει όμως να προσκρούει στα χρηστά ήθη ή έθιμα ή να προσομοιάζει με τα σήματα κινδύνου "MAYDAY", "S.O.S.", "SECURITE" και "PAN-PAN".

Η καταχώριση του ονόματος γίνεται μόνο με γράμματα του ελληνικού αλφάβητου

δ) του είδους χρήσης του σκάφους (επαγγελματικό φορτηγό ή επαγγελματικό αλιευτικό ή επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών ή ερασιτεχνικό)

ε) της ημερομηνίας εγγραφής

στ) του είδους των αλιευτικών εργαλείων (εφόσον το σκάφος χρησιμοποιείται για επαγγελματική αλιεία) και του αριθμού έγκρισης

ζ) των χαρακτηριστικών του σκάφους (ολικό μήκος, μέγιστο πλάτος, ύψος (κοίλο), κόροι ολικής χωρητικότητας (κοχ), αριθμός μητρώου κατασκευής, υλικό κατασκευής, χρώμα, τόπος και έτος ναυπήγησης, τύπος σκάφους, κύριο μέσο πρόωσης, αριθμός επιβαινόντων)

"η) των χαρακτηριστικών της/των μηχανής/ών: τύπος (εσωλέμβια, εξωλέμβια, εσω/εξωλέμβια), είδος (πετρελαιοκίνητη, βενζινοκίνητη ή άλλη), κατασκευαστής, πρότυπο σειράς (model), αριθμός σειράς παραγωγής (serial number) και μέγιστη συνεχής ισχύς. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναγράφονται ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούνται ως κύριο ή βοηθητικό μέσο πρόωσης".

***Η εντός " " περ. η αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

θ) του Διεθνούς Διακριτικού Σήματος (ΔΔΣ) ή Διακριτικού Σταθμού Πλοίου (ΔΣΠ),εφόσον υπάρχουν

ι) των στοιχείων ταυτότητας του/των ιδιοκτήτη/τών: επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, επώνυμο και όνομα συζύγου (επί εγγάμου γυναικός), επωνυμία (σε περίπτωση νομικού προσώπου και αριθμός τηλεφώνου νομικού προσώπου , διεύθυνση κατοικίας και αριθμός τηλεφώνου,
αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αναγράφεται το ποσοστό κυριότητας κάθε συνιδιοκτήτη

ια) των παραστατικών αγοράς του σκάφους και της μηχανής (αν φέρει) .

5. Για την τοποθέτηση (εγκατάσταση) μηχανής και την καταχώρισή της στη μερίδα κωπήλατου σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. και στην άδεια εκτέλεσης πλόων, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση, στην οποία επισυνάπτει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πλην των μνημονευομένων στα εδάφια δ και ε αυτής. Στην αίτηση εκτός των άλλων αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της μηχανής και του σκάφους στο οποίο επέρχεται μεταβολή. Η αίτηση, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία, θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή , διαβιβάζεται από αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ.

6. Για την αντικατάσταση μηχανής ή την τοποθέτηση (εγκατάσταση) και άλλης μηχανής και την καταχώρισή της στη μερίδα μικρού σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. και στην άδεια εκτέλεσης πλόων, ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση, στην οποία επισυνάπτει τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1α, 1β, 1γ και 1στ του άρθρου αυτού. Στην αίτηση, εκτός των άλλων, αναγράφονται και τα στοιχεία της μηχανής και του σκάφους στο οποίο επέρχεται μεταβολή. Η αίτηση, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία, θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή,

διαβιβάζεται από αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ.

7. Για την αφαίρεση μηχανής από μηχανοκίνητο σκάφος, υποβάλλεται αίτηση. Στην αίτηση, εκτός των άλλων , αναγράφονται τα στοιχεία της μηχανής που αφαιρείται καθώς και του σκάφους στο οποίο επέρχεται η μεταβολή. Η αίτηση, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, υποβάλλεται σε δύο αντίτυπα, το ένα από τα οποία, θεωρημένο από τη Λιμενική Αρχή, διαβιβάζεται από αυτή στην αρμόδια ΔΟΥ.

8. Για τη μετασκευή επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ή την τοποθέτηση (εγκατάσταση) και άλλης μηχανής ή την αντικατάσταση ή αφαίρεση μηχανής ή γενικά μεταβολή των στοιχείων της μηχανής του απαιτείται σχετική έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.

9. Μετά δεκαήμερο από τη δημοσίευση του Κανονισμού αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σκάφη που σύμφωνα με τον Κανονισμό θεωρούνται μικρά σκάφη και έχουν υποχρέωση εγγραφής στα Β.Ε.Μ.Σ. απαγορεύεται να εγγράφονται στα νηολόγια πλοιαρίων και αντίστροφα.

"10. Στα μικρά σκάφη και στα ατομικά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κοινή υπουργική απόφαση που αναφέρονται στην περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, η τοποθέτηση μηχανής γίνεται αποδεκτή εφόσον συντρέχουν οι τυχόν ειδικές προϋποθέσεις ή περιΟρισμοί (π.χ. μέγιστη συνιστώμενη ισχύς σε hp ή και kW), που τίθενται ή θα τεθούν από τον κατασκευαστή του σκάφους που χορήγησε τη Δήλωση Συμμόρφωσης. Σε κάθε περίπτωση οι μεταβολές των μηχανών, όπως αυτές αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους 5, 6 και 7, καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους και στην άδεια αλιείας, εφόσον υπάρχει, καθώς και στο πιστοποιητικό κυριότητας, εφόσον έχει εκδοθεί".

***Η εντός " " παρ. 10 αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

11. Σε περίπτωση μεταφοράς μικρού ερασιτεχνικού σκάφους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, από το πρώτο στο δεύτερο μέρος των ΒΕΜΣ και αντίστροφα, η Λιμενική Αρχή ενημερώνει τη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του ιδιοκτήτη γνωστοποιώντας τα νέα, σύμφωνα με το άρθρο 13, διακριτικά του σκάφους.

Αρθρο :6

`Αρθρο 6

Εγγραφή Εξάλειψη ενεχύρου υπέρ Α.Τ.Ε.

1. Για την εγγραφή ενεχύρου επί επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους, απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

α) περίληψη εγγραφής ενεχύρου (σε δύο αντίτυπα)

β) σύμβαση παροχής πιστώσεως και

γ) πρόσθετη πράξη.

2. Από της εγγραφής ενεχύρου απαγορεύεται η μετεγγραφή, η μετονομασία, η μεταγραφή σκάφους και μηχανής καθώς και η αλλαγή των χαρακτηριστικών του σκάφους και μηχανής, χωρίς έγγραφη συναίνεση της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας (ΑΤΕ).

3. Για την εξάλειψη ενεχύρου απαιτείται έγγραφη συναίνεση της Α.Τ.Ε.

Αρθρο :7

`Αρθρο 7

Μετονομασία μικρού σκάφους

1. Με την επιφύλαξη της ισχύος των διατάξεων της παραγράφου 4εδ. (γ) του άρθρου 5 του Κανονισμού αυτού, επιτρέπεται η αλλαγή του ονόματος μικρού σκάφους, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης του ιδιοκτήτη προς τη Λιμενική Αρχή. Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/86 του/των ιδιοκτήτη/τών.

2. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η αίτηση μετονομασίας υποβάλλεται από την πλειοψηφία των συνιδιοκτητών κατά ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%).

3. Με την καταχώριση της μετονομασίας στο Β.Ε.Μ.Σ, η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει επίσης και σχετική διορθωτική παρατήρηση στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους και στην άδεια αλιείας (εφόσον υπάρχουν).

4.. Για τη μετονομασία επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους απαιτείται έγγραφη συναίνεση της ΑΤΕ εφόσον υπάρχει ενέχυρο καθώς και έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Διεύθυνση, Εποπτεία ή Γραφείο Αλιείας) του Υπουργείου Γεωργίας.

Αρθρο :8

`Αρθρο 8

Μετεγγραφή μικρού σκάφους

1. Επιτρέπεται η μετεγγραφή σκάφους στο Β.Ε.Μ.Σ. άλλης Λιμενικής Αρχής, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ή των συνιδιοκτητών , που συγκεντρώνουν ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%), σε περίπτωση συνιδιοκτησίας. Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Λιμενική Αρχή που τηρεί το Β.Ε.Μ.Σ. στο οποίο έχει καταχωρισθεί το σκάφος . Η αίτηση συνοδεύεται από βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας.Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/86 του/των ιδιοκτήτη/τών .

2. Για τη μετεγγραφή επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους απαιτείται έγγραφη συναίνεση της ΑΤΕ εφόσον υπάρχει ενέχυρο καθώς και έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Διεύθυνση, Εποπτεία ή Γραφείο Αλιείας) του Υπουργείου Γεωργίας.

3. Ο φάκελος του σκάφους καθώς και αντίγραφο της μερίδας του στο οικείο Β.Ε.Μ.Σ, διαβιβάζονται στη Λιμενική Αρχή, όπου πρόκειται αυτό να μετεγγραφεί.

4. Μετά τη μετεγγραφή, το σκάφος διαγράφεται από το Β.Ε.Μ.Σ. με την καταχώριση παρατήρησης περί της αιτίας διαγραφής του (λόγω μετεγγραφής), αφού ληφθεί σχετική έγγραφη γνωστοποίηση από τη Λιμενική Αρχή στο Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας μετεγγράφτηκε.

5. Η μετεγγραφή λεμβολογημένης λέμβου γίνεται στο λεμβολόγιο του λιμένα όπου πρόκειται αυτή να μετεγγραφεί.

6. Με τη μετεγγραφή η Λιμενική Αρχή στην οποία μετεγγράφηκε το σκάφος καταχωρίζει σχετική διορθωτική παρατήρηση στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους καθώς και στην άδεια αλιείας (εφόσον υπάρχει).

Αρθρο :9
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 9

Μεταγραφή μικρού σκάφους

1. Για τη μεταγραφή, λόγω πώλησης από τον ιδιοκτήτη, υποβάλλονται στη Λιμενική Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α)Αίτηση του αγοραστή. Αν το σκάφος είναι ερασιτεχνικό, η αίτηση γίνεται σύμφωνα με την αριθ. 1037940/2350/ 0009Α/ 1641992 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β325/92).

β)Ιδιωτικό συμφωνητικό, μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. Το ιδιωτικό συμφωνητικό είναι θεωρημένο από τη ΔΟΥ για την καταβολή του αναλογούντος χαρτοσήμου καθώς και από αρμόδια Αρχή για το γνήσιο των υπογραφών των συμβαλλομένων, περιλαμβάνονται δε σ` αυτό απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία:

(1) τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας, ο Α.Φ.Μ.του αγοραστή και του πωλητή και οι αρμόδιες για τη φορολογία του εισοδήματός τους ΔΟΥ

(2) το όνομα, ο λιμένας και ο αριθμός εγγραφής του σκάφους, οι διαστάσεις του και τα πλήρη στοιχεία της μηχανής του, σε περίπτωση μηχανοκίνητου σκάφους που πωλείται μαζί με τη μηχανή του. Σε περίπτωση που η κυριότητα μεταβιβάζεται χωρίς τη μηχανή, γίνεται ιδιαίτερη περί αυτού μνεία στο συμφωνητικό

(3) το τίμημα πώλησης και ο τρόπος αποπληρωμής

(4) η ημερομηνία και ο τόπος σύνταξης του ιδιωτικού συμφωνητικού.

"γ) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) υπ` αριθμ. 1009662/168/Α0012/3.2.2004 (ΦΕΚ 250 Β72004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην απόφαση υπ`αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β713.1.1999)".

***Η εντός " " περ. γ αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 του πωλητή ή του αγοραστή ότι δεν έχει εκδοθεί ναυτολόγιο για το σκάφος ή πιστοποιητικό περί μη οφειλής στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), για σκάφος που έχει εκδοθεί ναυτολόγιο.

ε) Βεβαίωση περί μη οφειλής λιμενικών τελών, εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας.Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του πωλητή ή του αγοραστή.

στ) `Εγκριση αρμόδιας Υπηρεσίας (Δ/νσης. Εποπτείας ή Γραφείου Αλιείας) του Υπουργείου Γεωργίας σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους.

ζ) `Εγγραφη συναίνεση ΑΤΕ για τη μεταβίβαση σε περίπτωση που υπάρχει ενέχυρο υπέρ αυτής.

[η) Πιστοποιητικό της εκκαθαρίστριας εταιρείας με την οποία ήταν συμβεβλημένος ο πωλητήςτου σκάφους για την τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας σε περίπτωση κατά την οποία διατίθεται ΔΔΣ ή ΔΣΠ].

***Το εντός [ ] δικαιολογητικό ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

η) Εφόσον ο αγοραστής είναι εταιρεία (Α.Ε., Ε.Ε., Ο.Ε., Ε.Π.Ε.,). υποβάλλεται και καταστατικό με βεβαίωση σύστασης από Νομαρχία για τις Α.Ε. και από Πρωτοδικείο για τις Ε.Π.Ε., Ε.Ε. και Ο.Ε. Επιπλέον για τις Α.Ε. υποβάλλεται και πρακτικό διοικητικού συμβουλίου για το ποιος εκπροσωπεί και δεσμεύει αυτές σε περίπτωση δε ΕΠΕ υποβάλλεται πρακτικό εταίρων. Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του προσώπου που δεσμεύει την εταιρία, με την οποία δηλώνονται αφενός ο αριθμός ταυτότητας, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η διεύθυνση κατοικίας των εταίρων της εταιρίας, του διαχειριστή και προκειμένου για ανώνυμη εταιρεία Υ.Δ. του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της και των διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων αυτής, καθώς και η ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος των παραπάνω προσώπων και αφετέρου ότι θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο ενημέρωση για κάθε μεταγενέστερη μεταβολή των στοιχείων των προσώπων που προαναφέρθηκαν μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την ημερομηνία μεταβολής.

Σε περίπτωση κατά την οποία στο ιδιωτικό συμφωνητικό αναγράφεται ότι η κυριότητα παρακρατείται από τον πωλητή μέχρις ολοσχερούς καταβολής του τιμήματος, ως ιδιοκτήτης στην οικεία στήλη του βιβλίου καταχωρίζεται ο αγοραστής και δεν επιτρέπεται η περαιτέρω μεταβίβαση
της κυριότητας μέχρι την προσκόμιση εξοφλητικής απόδειξης. Σύντομη μνεία της παρακράτησης κυριότητας γίνεται με στυλό κόκκινου χρώματος στη στήλη "παρατηρήσεις" του Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

"2. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους "αιτία θανάτου" (εξ αδιαθέτου διαδοχή), όταν δεν υπάρχει κληρονο-μητήριο, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Δήλωση αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας με γενική ή ειδική αναφορά - περιγραφή του σκάφους από συμβολαιογράφο και ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αν δεν υπάρχει δήλωση αποδοχής μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομίας ή κληροδοσίας από το Πρωτοδικείο και ληξιαρχική πράξη θανάτου,

β) Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα,

γ) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας,

δ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη δημοσίευσης διαθήκης,

ε) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας που αφορά στην κληρονομία ή κληροδοσία,

στ) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ` αριθμ. 1009662/168/Α0012/3.2.2004 (ΦΕΚ 250 Β72004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στην απόφαση υπ` αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β713.1.1999).

ζ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (δ), (ε), (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο.

3. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους "αιτία θανάτου" (διαδοχή από διαθήκη), όταν δεν υπάρχει κληρονομητή-ριο, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτονται τα εξής κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) Δήλωση αποδοχής κληρονομίας ή κληροδοσίας με γενική ή ειδική αναφορά - περιγραφή του σκάφους από συμβολαιογράφο και ληξιαρχική πράξη θανάτου. Αν δεν υπάρχει δήλωση αποδοχής μπορεί να προσκομισθεί πιστοποιητικό περί μη αποποίησης της κληρονομίας ή κληροδοσίας από το Πρωτοδικείο και ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Αντίγραφο διαθήκης από το Πρωτοδικείο και Απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου, περί κηρύξεως της διαθήκης ως κυρίας,

γ) Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας, που αφορά στην κληρονομία ή κληροδοσία,

δ) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας,

ε) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ` αριθμ. 1009662/168/Α0012/3..22004 (ΦΕΚ 250 Β72004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικοτερον οριζόμενα στην απόφαση υπ` αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β713.1.1999).

στ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ), ζ) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/86, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο.

4. Για τη μεταγραφή μικρού σκάφους "αιτία θανάτου" (εξ αδιαθέτου διαδοχή ή διαδοχή από διαθήκη), όταν υπάρχει κληρονομητήριο, υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου, ως παράγραφος 1α του άρθρου αυτού, στην οποία επισυνάπτονται:

α) το κληρονομητήριο

β) Δήλωση φόρου κληρονομίας και πιστοποιητικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας,

γ) Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ1 αριθμ. 1009662/168/Α0012/322004 (ΦΕΚ 250 Β`/2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), σύμφωνα με τα ειδικοτερον οριζόμενα στην απόφαση υπ` αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β713.1.1999).

δ) τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων δ), ε), στ), ζ) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από τα οποία το δ) καθώς και το ε), αν πρόκειται για υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/86, υπογράφονται από τον αιτούντα κληρονόμο ή κληροδόχο.

5. Για τη μεταγραφή σκάφους λόγω δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης δωρεάς ή γονικής παροχής θεωρημένο από αρμόδια ΔΟΥ και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, πλην του προβλεπόμενου στην περίπτωση β) αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν συντάχθηκε συμβολαιογραφικό έγγραφο, αντί αυτού υποβάλλεται το οικείο ιδιωτικό έγγραφο, το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ και να συνοδεύεται με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής του σκάφους ή και μηχανής εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η παράδοση - παραλαβή αναφέρεται ρητά στο έγγραφο αυτό.

6. Σε περίπτωση μεταγραφής λόγω αναγκαστικού πλειστηριασμού, ο υπερθεματιστής υποβάλλει την περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης κινητού πράγματος (σκάφους ή και μηχανής) του συμβολαιογράφου, θεωρημένη από αρμόδια ΔΟΥ και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πλην των προβλεπομένων στις περιπτώσεις β), δ) και ε) αυτής.

7. Για τη μεταγραφή σκάφους με δικαστική απόφαση (αναγνωριστική της κυριότητας) απαιτείται η υποβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης, συνοδευόμενης από
πιστοποιητικό γραμματέα του ιδίου δικαστηρίου περί μη άσκησης ενδίκου μέσου κατ` αυτής και του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης της δικαστικής Απόφασης καθώς και η υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, πλην του προβλεπόμενου στην περίπτωση (β) αυτή.

8. Για τη μεταγραφή μεταχειρισμένου σκάφους, πλην επαγγελματικού αλιευτικού, στην περίπτωση όμως που είχε αγορασθεί, κατά ποσοστό 100 %, από έμπορο για
μεταγενέστερη μεταπώληση, η οποία πραγματοποιήθηκε, υποβάλλονται από τον νέο ιδιοκτήτη/αγοραστή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του αγοραστή. Αν το σκάφος είναι ερασιτεχνικό, η αίτηση γίνεται σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 1037940/2350/0009Α/16.4.1992 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ 325 Β`).

β) τιμολόγιο αγοράς του έμπορου που είχε αγοράσει το μεταχειρισμένο σκάφος στο οποίο μεταξύ των άλλων αναγράφονται και όλα τα στοιχεία των εδαφίων (1), (2) και (3) της παραγράφου 1β του άρθρου αυτού.

γ) Το παραστατικό που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5.

δ) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων γ), δ), ε) και η) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

ε) Οι παλαιές άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας του σκάφους, εφόσον υπάρχουν.

Σε περίπτωση απώλειας τους υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986.

Η μεταγραφή που ρυθμίζεται από την παράγραφο αυτή πραγματοποιείται στη Λιμενική Αρχή στο Λεμβολόγιο ή Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας είναι γραμμένο το σκάφος, ενώ οι διατάξεις του πέμπτου εδαφίου (απώλεια των παραστατικών) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5, έχουν ανάλογη εφαρμογή.

9. Με την καταχώριση της μεταγραφής του σκάφους η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη στην άδεια εκτέλεσης πλόων του σκάφους.

Εφόσον η μεταγραφή αφορά σε ποσοστό άνω του 50% η άδεια εκτέλεσης πλόων που είναι σε ισχύ παύει να ισχύει, παραδίδεται στη Λιμενική Αρχή ή σε περίπτω
ση απώλειας της υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1559/1986 και εκδίδεται νέα στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη με την υποβολή μόνο του δικαιολογητικού (υπεύθυνης δήλωσης) που αναφέρεται στην παράγραφο 1 α) (2) του άρθρου 16.

Τα στοιχεία του νέου ιδιοκτήτη καταχωρίζονται και στην άδεια αλιείας του σκάφους, εφόσον υπάρχει".

***Οι εντός " " παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 αντικαταστάθηκαν ως άνω και οι παρ. 7, 8 και 9 προστέθηκαν με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

Αρθρο :10
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 10

Διαγραφή μικρού σκάφους

1. Λόγω διάλυσης:

α) Για τη διάλυση μικρού σκάφους από τον ιδιοκτήτη του απαιτείται άδεια της Λιμενικής Αρχής, στην περιοχή της οποίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διάλυση.Η άδεια διάλυσης χορηγείται με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

(1) αίτησης του ιδιοκτήτη , θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας υποβάλλονται αιτήσεις όλων των συνιδιοκτητών

(2) "Εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος υπεύθυνη δήλωση, σε δύο αντίτυπα, ο τύπος και το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην υπουργική απόφαση (Υ.Α.) υπ` αριθμ. 1009662/168/Α0012/3.2.2004 (ΦΕΚ 250 Β`/2004). Εφόσον πρόκειται για επαγγελματικό αλιευτικό σκάφος δήλωση καταβολής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), σύμφωνα με τα ειδικοτερον οριζόμενα στην απόφαση υπ` αριθμ. 1145339/6602/140/Ε0014/30.12.1998 (ΦΕΚ 5 Β713.1.1999)".

***Το εντός " " δικαιολογητικό αντικαταστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

(3) υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη ότι δεν έχει εκδοθεί ναυτολόγιο για το σκάφος ή Πιστοποιητικού περί μη οφειλής στο ΝΑΤ, για σκάφος που έχει εκδοθεί ναυτολόγιο

(4) πιστοποιητικού κυριότητας και βαρών πρόσφατης ημερομηνίας της Λιμενικής Αρχής, στα βιβλία της οποίας έχει εγγραφεί το σκάφος εφόσον η διάλυση γίνεται σε περιοχή άλλης Λιμενικής Αρχής. Δεν χορηγείται άδεια διάλυσης εφόσον παρακρατείται η κυριότητα ή το σκάφος βαρύνεται με ενέχυρο υπέρ ΑΤΕ ή άλλο βάρος

[(5) πιστοποιητικού της εκκαθαρίστριας εταιρείας με την οποία ήταν συμβεβλημένος ο ιδιοκτήτης για την τακτοποίηση των λογαριασμών της κινητής ναυτικής υπηρεσίας σε περίπτωση κατά την οποία διατίθεται στο σκάφος ΔΔΣ ή ΔΣΠ]

***Το εντός [ ] δικαιολογητικό ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕμε τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

(5) βεβαίωσης περί μη οφειλής λιμενικών τελών εφόσον το σκάφος ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ.δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας.Σε αντίθετη περίπτωση υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη

(6) έγκρισης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας, σε περίπτωση που το σκάφος είναι επαγγελματικό αλιευτικό.

β) Η Λιμενική Αρχή, στην περιοχή της οποίας πραγματοποιήθηκε η διάλυση του σκάφους συντάσσει πρακτικό διάλύσης στο οποίο αναφέρονται η ημερομηνία, ο τόπος και ο τρόπος διάλυσης και βεβαιώνεται μ`αυτό η πλήρης διάλυσή του καιη καταστροφή της τρόπιδάς του (εφόσον υπάρχει). Εφόσον το σκάφος είναι επαγγελματικό αλιευτικό, το πρακτικό διάλυσης συνυπογράφεται και από αρμόδιο υπάλληλο της οικείας Δ/νσης, Εποπτείας ή Γραφείου αλιείας .

γ) Η Λιμενική Αρχή, στο Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας είναι εγγεγραμμένο το σκάφος, μετά τη συγκέντρωση των ως άνω δικαιολογητικών προβαίνει στη διαγραφή αυτού. Εάν η διάλυση έχει πραγματοποιηθεί σε περιοχή άλλης Λιμενικής Αρχής, τα ως άνω δικαιολογητικά διαβιβάζονται στη Λιμενική Αρχή που τηρεί το Β.Ε.Μ.Σ. για να προβεί στη διαγραφή του σκάφους.

2. Λόγω ολικής καταστροφής του σκάφους από πυρκαγιά ή άλλη αιτία ή μετά από βύθισή του.

α) Για τη διαγραφή σκάφους αναψυχής ερασιτεχνικού που καταστράφηκε από πυρκαγιά ή άλλη αιτία ή μετά από βύθισή του, απαιτούνται:

(1) ένορκες βεβαιώσεις δύο (2) μαρτύρων σε Ειρηνοδίκη ή Συμβολαιογράφο περί της καταστροφής του σκάφους,του χρόνου, του τόπου καθώς και των αιτιών καταστροφής.Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν υπάρχουν μάρτυρες, εξαιτίας των συνθηκών κάτω από τις οποίες καταστράφηκε το σκάφος, μπορεί να γίνει αποδεκτή ένορκη βεβαίωση μόνον του ιδίου του ιδιοκτήτη ή όλων των ιδιοκτητών του , όταν υπάρχει συνιδιοκτησία

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008):
"Οι ένορκες βεβαιώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 α) (1) του άρθρου 10 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23, αντικαθίστανται με υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986".

(2) τα δικαιολογητικά της παραγράφου του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

β) Σε περίπτωση επαγγελματικού σκάφους, πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, απαιτείται και απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής, για την έκδοση της οποίας λαμβάνεται υπόψη το πόρισμα της ένορκης προανάκρισης του αρμοδίου προανακριτικού υπαλλήλου ήτου Ανακριτικού Συμβουλίου Ναυτικών Ατυχημάτων (ΑΣΝΑ), εφόσον πρόκειται για ναυτικό ατύχημα κατά την έννοια της ισχύουσας νομοθεσίας. Εφόσον το σκάφος είναι επαγγελματικό αλιευτικό, για τη διαγραφή του , απαιτείται και έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας εφόσον δε βαρύνεται με ενέχυρο υπέρ ΑΤΕ απαιτείται και έγγραφη συναίνεση της ΑΤΕ.

γ)Σκάφος που διαγράφηκε εξαιτίας βύθισής του, θεωρείται ως μη διαγραφέν αν μεταγενέστερα ανελκυσθεί και επαναγράφεται, αναβιούν δε όλα τα επ` αυτού υπάρχοντα βάρη. Στην περίπτωση αυτή η σχετική προς τη Λιμενική Αρχή αίτηση του ενδιαφερομένου έχει τον τύπο που ορίστηκε με την αριθ. 1037940/2350/0009Α/1641992 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

3. Λόγω έλλειψης ειδήσεων για το σκάφος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) έτους :

α) Ιδιοκτήτης σκάφους που έχει απωλεσθεί, μπορεί να υποβάλλει με αίτηση στη Λιμενική Αρχή στο Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας έχει εγγραφεί το σκάφος, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/19Β6, περί της απωλείας καθώς και του χρόνου, του τόπου και των συνθηκών απωλείας (αποκοπή από το αγκυροβόλιο λόγω καιρικών συνθηκών κ.λπ.).Η Λιμενική Αρχή καταχωρίζει, στη στήλη παρατηρήσεων του οικείου βιβλίου σχετική εγγραφή , μετά παρέλευση δε χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από της εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του σκάφους η διαγραφή του, με την υποβολή των δικαιολογητικών του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. Η πράξη της διαγραφής γίνεται μετά την υποβολή των δικαιολογητικών αυτών και οπωσδήποτε μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου του ενός έτους από την καταχώριση για την απώλεια.

β) Η πράξη διαγραφής στην περίπτωση αυτή μπορεί να ακυρωθεί με αίτηση του ιδιοκτήτη του σκάφους αν μεταγενέστερα βρεθεί αυτό και εφόσον δεν έχει ήδη εγγραφεί στο όνομα του τυχόν ευρέτη του. Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ευρέτη στην οποία αναφέρεται ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες ανεύρεσης.Η Λιμενική Αρχή ενημερώνει την αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του ιδιοκτήτη ΔΟΥ για την ακύρωση της πράξης διαγραφής και τους λόγους που επέβαλαν την ακύρωση.

"Η παράγραφος αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση κλοπής του σκάφους".
***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

4. Λόγω αγοράς από έμπορο προς οριστική απόσυρση [ή μεταγενέστερη μεταπώληση]. Για τη διαγραφή του σκάφους απαιτείται η υποβολή αίτησης του αγοραστή (εμπόρου), η οποία, εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος, έχει τον τύπο που ορίσθηκε με την αριθ. 1037940/2350/0009N16492 απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας. Στην αίτηση, αναγράφεται ότι ο αγοραστής (έμπορος) έλαβε γνώση της διάταξης αυτής και ότι γνωρίζει ότι από της διαγραφής δεν επιτρέπεται ο ελλιμενισμός ή η κυκλοφορία στο θαλάσσιο χώρο του εν λόγω σκάφους εκτός εάν αυτό εγγραφεί στα Β.Ε.Μ.Σ. εκ νέου ή εφόσον δεν χαρακτηρίζεται ως μικρό σκάφος στο οικείο βιβλίο νηολογίων. Στην αίτηση επισυνάπτονται:

***Οι εντός [ ] λέξεις διαγράφηκαν με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

α) τιμολόγιο αγοράς στο οποίο μεταξύ των άλλων αναγράφονται και όλα τα στοιχεία των εδαφίων (1) , (2) και (3) της παραγράφου 1β του άρθρου 9.

β) τα δικαιολογητικά των παραγράφων 1γ, 1δ, 1ε, 1στ, 1ζ και 1η του άρθρου 9.

γ) υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του πωλητή (ιδιοκτήτη) στην οποία μεταξύ των άλλων αναγράφεται ότι πρόκειται περί οριστικής παράδοσης του σκάφους χωρίς την επιφύλαξη αποπληρωμής του τιμήματος ή άλλους όρους.

"5. Λόγω πώλησης του σε αλλοδαπό και μεταφοράς στο εξωτερικό.
Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 α) του άρθρου αυτού. Απαιτείται επίσης η υποβολή επικυρωμένου αντιγράφου της διασάφησης εξαγωγής της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής, εφόσον το σκάφος πρόκειται να μεταφερθεί σε χώρα μη μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

6. Λόγω εκδήλωσης βούλησης του ιδιοκτήτη, για τη διαγραφή του σκάφους.
Υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 1 α) του άρθρου αυτού.

7. Σε κάθε περίπτωση διαγραφής σκάφους εκδίδεται από την οικεία Λιμενική Αρχή πιστοποιητικό περί της γενόμενης διαγραφής το αντίτιμο του οποίου καθορίζεται σε είκοσι (20) Ευρώ και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της Λιμενικής Αρχής.

Αν υποβληθεί σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη ή του αγοραστή (εμπόρου) χορηγείται και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε στοιχείου (Δήλωσης Συμμόρφωσης κλπ.), που υπάρχει στο φάκελο του σκάφους".

8. Με τη διαγραφή επιστρέφονται στη Λιμενική Αρχή που τηρεί το Β.Ε.Μ.Σ. οι άδειες εκτέλεσης πλόων και αλιείας, εφόσον υπάρχουν , σε περίπτωση δε απώλειάς τους, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη περί της απώλειάς τους.

***Οι εντός " " παρ. 5 και 6 προστέθηκαν και η παλαιά παρ. 5 αντικαταστάθηκε και αναριθμήθηκε σε 7 και η παλαιά παρ. 6 αναριθμληθηκε σε 8 με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

Αρθρο :11

`Αρθρο 11

Τηρούμενα βιβλία

1. Από τις Λιμενικές Αρχές τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία:

α) Β.Ε.Μ.Σ. κατά τα ειδικότερον στο άρθρο 3 οριζόμενα.

β) Ευρετήριο σκαφών στο οποίο εγγράφονται, με αλφαβητική σειρά του ονόματος, όλα τα σκάφη του Β.Ε.Μ.Σ. της Λιμενικής Αρχής του προηγούμενου εδαφίου κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 3 οριζόμενα, η σελίδα καταχώρισης κάθε σκάφους, το είδος αυτού (επαγγελματικό φορτηγό, επαγγελματικό αλιευτικό, επαγγελματικό μεταφοράς επιβατών, ερασιτεχνικό) και τα στοιχεία του/των ιδιοκτήτη/τών του.

γ) Ευρετήριο ιδιοκτητών στο οποίο καταχωρίζονται με αλφαβητική σειρά τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών των καταχωρισμένων σκαφών στα βιβλία του εδαφίου α της παραγράφου αυτής της Λιμενικής Αρχής.

2. Για κάθε σκάφος τηρείται ατομικός φάκελλος που περιέχει κάθε έγγραφο σχετικό με το σκάφος και τον/τους ιδιοκτήτη/τες του.

Αρθρο :12

`Αρθρο 12

Εγγραφή Μεταγραφή
κυριότητας σκάφους σε αλλοδαπούς

Επιτρέπεται η εγγραφή ή μεταγραφή ερασιτεχνικού σκάφους στο όνομα αλλοδαπού έστω κι αν αυτός φέρεται ως μοναδικός ιδιοκτήτης.Η εγγραφή ή μεταγραφή επαγγελματικού σκάφους στο όνομα αλλοδαπού κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο των πενήντα εκατοστών (50%) επιτρέπεται μόνο αν ο αλλοδαπός έχει δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτή επιτρέπεται.

Αρθρο :13
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 13

Χρωματισμός - Διακριτικά

1. Απαγορεύεται η απομίμηση με χρωματικούς συνδυασμούς που έχουν καθιερωθεί για σήμανση Κρατικών σκαφών.

2. Κάθε αλλαγή χρωματισμού σκάφους αναφέρεται/δηλώνεται από τον ιδιοκτήτη του στη Λιμενική Αρχή, στο Β.Ε.Μ.Σ.της οποίας έχει εγγραφεί, προκειμένου να καταχωρισθεί εγγραφή για το νέο χρωματισμό τόσο στις άδειες του σκάφους όσο και στο Β.Ε.Μ.Σ.

3. «Το όνομα του σκάφους και ο αύξων αριθμός εγγραφής του στο Β.Ε.Μ.Σ., με μέριμνα του ιδιοκτήτη, αναγράφονται κατά σειρά, με ευδιάκριτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, στις παρειές της πλώρης του, το δε ύψος των χαρακτήρων (γραμμάτων και αριθμών) είναι τουλάχιστον επτά (07) εκατοστόμετρα με ανάλογο πλάτος.» Μεταξύ του ονόματος και του αύξοντα αριθμού αναγράφεται το γράμμα Σ ακολουθούμενο από το πρώτο γράμμα του λιμένα εγγραφής εάν όμως είναι ταχύπλοο σκάφος αντί του γράμματος Σ αναγράφεται το γράμμα Τ. Τα διακριτικά π.χ. "ΑΓΓΕΛΟΣ""ΣΡ 5936" ή "ΑΓΓΕΛΟΣ" "ΤΡ 5936" υποδηλώνουν ότι το μικρό σκάφος με το όνομα

"ΑΓΓΕΛΟΣ" έχει εγγραφεί στο πρώτο ή δεύτερο μέρος αντίστοιχα του ΒΕΜΣ της Λιμενικής Αρχής Ρόδου με αύξοντα αριθμό 5936. Εφόσον η εγγραφή γίνεται σε Β.Ε.Μ.Σ. Λιμενικού Τμήματος μετά τον αύξοντα αριθμό εγγραφής τίθενται τα χαρακτηριστικά γράμματα του Λιμενικού Τμήματος, π.χ. "ΑΓΓΕΛΟΣ" "ΣΡ 5936 ΣΤ" ή "ΑΓΓΕΛΟΣ" "ΤΡ 5936 ΣΤ". Το χρώμα που χρησιμοποιείται έρχεται σε αντίθεση με εκείνο του εξωτερικού χρωματισμού του σκάφους.Η σήμανση των αλιευτικών σκαφών μπορεί να γίνεται και κατά ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας ή των Λιμενικών Αρχών.

***Το εντός « » πρώτο εδάφιο της παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 της ΥΑ Φ. 514.1/2014/Αριθμ. Σχ. 3775/20.9.2014 (ΦΕΚ Β΄2551/ 24.9.2014).

4. Στις λέμβους που παραμένουν καταχωρισμένες στα τηρούμενα λεμβολόγια, με μέριμνα του ιδιοκτήτη, αναγράφονται με ευδιάκριτα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου στις παρειές της πρώρας τους το όνομα καθώς και το πρώτο γράμμα του λιμένα και ο αύξων αριθμός λεμβολογίου π.χ."ΑΓΓΕΛΟΣ"ΛΡ 129".Το πρώτο γράμμα του λιμένα και ο αύξων αριθμός λεμβολογίου είναι δυνατό να αναγράφονται κατά σειρά μετά το όνομα της λέμβου ή σε διαφορετική γραμμή κάτω από το όνομα. Εφόσον η εγγραφή έχει γίνει σε λεμβολόγιο Λιμενικού Τμήματος μετά τον αύξοντα αριθμό εγγραφής τίθενται τα χαρακτηριστικά γράμματα του Λιμενικού Τμήματος π.χ. "ΑΓΓΕΛΟΣ" ΛΡ129ΣΤ".

Αρθρο :14
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ`

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

`Αρθρο 14

Εφαρμογή

1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται σε μικρά σκάφη, που εγγράφονται στα ΒΕΜΣ καθώς και στα μικρά σκάφη που έχουν νηολογηθεί ή λεμβολογηθεί σύμφωνα με τις προϊσχύσασες διατάξεις.

2 "`Ολα τα σκάφη, εξαιρουμένων των πάσης φύσεως σκαφών της παραγράφου 2 του άρθρου 2, καθώς και των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, ελέγχονται και παρακολουθούνται από τον Κλάδο Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΚΕΕΠ) και τα κατά τόπους τοπικά Κλιμάκια αυτού και εφοδιάζονται με τα προβλεπόμενα από άλλες διατάξεις πιστοποιητικά αξιοπλοίας".

***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26.

3. Μικρά σκάφη, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη τους, ελέγχονται και παρακολουθούνται κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πλην όμως για την έκδοση του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης εφαρμόζονται οι οικείες για την έκδοση αυτού διατάξεις ασφαλείας.

Αρθρο :15
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 15

Κατάταξη μικρών σκαφών

"1. Τα μικρά σκάφη καθόσον αφορά στην επιθεώρηση και εφοδιασμό τους με άδεια εκτέλεσης πλόων διακρίνονται σε:

α) Επαγγελματικά: Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται με σκοπό τον προσπορισμό κέρδους. Τα επαγγελματικά σκάφη διακρίνονται στα παρακάτω είδη:

(αα) επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών. Τα σκάφη αυτά διακρίνονται περαιτέρω σε:

(1) όσα μεταφέρουν επιβάτες με την καταβολή εισιτηρίου ή με ολική ναύλωση και

(2) όσα χρησιμοποιούνται ως μέσα/εξοπλισμός κατά την άσκηση συναφούς επαγγελματικής δραστηριότητας (σκάφη εκπαιδευτών υποψήφιων χειριστών ταχύπλοων σκαφών, σκάφη παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 κ.λπ.)

(ββ) επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη: Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την αλιεία ιχθύων ή άλλων υδρόβιων οργανισμών από κατόχους επαγγελματικής άδειας αλιείας σκάφους

(γγ) επαγγελματικά φορτηγά σκάφη: Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά φορτίων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ιδιοκτήτη τους ή εκναυλώνονται για εκτέλεση εργασιών που δεν υπάγονται στα παραπάνω (αα) και (ββ) είδη σκαφών.

Τα επαγγελματικά αλιευτικά και φορτηγά σκάφη, με την επιφύλαξη της ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 16, δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες, ούτε να εκναυλώνονται για οποιοδήποτε σκοπό, εκτός αν καταθέσουν/παραδώσουν την άδεια αλιείας σκάφους και κατόπιν επιθεωρηθούν εκ νέου και εφοδιασθούν με άδεια επαγγελματικού σκάφους μεταφοράς επιβατών.

β) Ερασιτεχνικά σκάφη: Τα σκάφη που δεν είναι επαγγελματικά".

«Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη στα οποία επιτρέπεται να έχουν άδεια να μεταφέρουν επιβάτες για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού.»

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1,όπως αυτή αντικαταστάθηκε με τον Γεν.Κανονισμό Λιμένα αριθμ. 45 (ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008),προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 184 Ν.4070/2012,ΦΕΚ Α 82/10.4.2012.

2. Τα μικρά σκάφη διακρίνονται αναλόγως του υλικού κατασκευής σε:

α) Κοινά σκάφη: Τα κατασκευασμένα από ξυλεία, συνθετικό υλικό ή μέταλλο, μηχανοκίνητα, κωπήλατα, ιστιοφόρα ή από συνδυασμό των παραπάνω υλικών και μέσων προώσεως ή

β) Πνευστά σκάφη: Τα σκάφη των οποίων ή πλευστότητα επιτυγχάνεται κυρίως ύστερα από πλήρωση με αέρα των αεροθαλάμων που διαθέτουν.

3. Νέα μικρά σκάφη , κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος είναι τα σκάφη που θα εγγραφούν μετά την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του.

Αρθρο :16

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 16

`Εκδοση άδειας εκτέλεσης πλόων

"1. Η Λιμενική Αρχή με την επιφύλαξη ισχύος της διάταξης της παραγράφου 1στ του άρθρου 5 του παρόντος Κανονισμού εκδίδει, κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του σκάφους, την άδεια εκτέλεσης πλόων, εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Για τα επαγγελματικά σκάφη διενεργείται αρχική επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος εφόσον υποβληθούν, με την αίτηση του προηγούμενου εδαφίου, στη Λιμενική Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά πλέον αυτών που προβλέπονται από άλλες σχετικές διατάξεις:".

***Τα εντός " " εδάφια αντικαταστάθηκαν ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

(1)βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το σκάφος κατασκευάστηκε σύμφωνα με όλους τους κανόνες της ναυτικής τεχνολογίας για την κατηγορία του και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια για τη διενέργεια θαλάσσιων πλόων.Στην ίδια βεβαίωση αναγράφονται το ύψος εξάλων με πλήρη φόρτο, η ολική χωρητικότητα (για τα υπόχρεα σκάφη) , το μήκος των διατιθέμενων σελμάτων , ο αριθμός επιβαινόντων , το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων , η ύπαρξη κλειστού καταστρώματος ή στεγανών χώρων που να κρατούν το σκάφος στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων καθώς και ο τύπος το είδος και η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής. Για όσα σκάφη τα εν λόγω στοιχεία συμπεριλαμβάνονται στη βεβαίωση του πωλητή σύμφωνα με το εδάφιο 5 της παραγράφου 1β του άρθρου 5, εφόσον ο πωλητής είναι και κατασκευαστής, δεν απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής.Για τα εισαγόμενα σκάφη τη βεβαίωση μπορεί να εκδίδει ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα.

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης του κατασκευαστή (π.χ. πρόκειται για ιδιοκατασκευή ή συντρέχει περίπτωση των υποπαραγράφων 2α ή 2β του άρθρου 19 ή το σκάφος έχει εγγραφεί κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5), η βεβαίωση του κατασκευαστή αντικαθίσταται από αντίστοιχη βεβαίωση διπλωματούχου ή πτυχιούχου Ναυπηγού ή επαγγελματία κατασκευαστή αναλόγου είδους σκαφών

"(2) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του/των ιδιοκτήτη/τών ότι στο σκάφος υπάρχουν όλα τα εφόδια που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος για την κατηγορία του και για τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων ότι αυτά είναι σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος για όσα προβλέπεται.

(3) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.), που προβλέπεται από το π.δ. 400/1996 (ΦΕΚ 268 Α76.12.1996), για σκάφη που έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν περισσότερους από δέκα (10) επιβαίνοντες, σύμφωνα με την άδεια εκτέλεσης πλόων τους, ή το Π.Γ.Ε.".

***Τα εντός " " δικαιολογητικό 2 αντικαταστάθηκε ως άνω και το δικαιολογητικό 3 προστέθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

"β) Για τα ερασιτεχνικά σκάφη δε διενεργείται αρχική επιθεώρηση. Ειδικότερα:

(1) Για τα ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων σκάφη απαιτείται η προσκόμιση των αναφερομένων στην προηγούμενη περίπτωση (α) δικαιολογητικών.

(2) Για τα ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων ερασιτεχνικά σκάφη απαιτείται η υποβολή:

i. των αναφερόμενων στην προηγούμενη περίπτωση (α) δικαιολογητικών,

ii. βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ότι το σκάφος συμμορφώνεται, ανάλογα με την κατηγορία του και την έκταση των πλόων του, προς τις οικείες περί πλοίων αναψυχής (ερασιτεχνικών) διατάξεις του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α`), όπως ισχύει, για την κατηγορία πλόων που το πλοίο θα εκτελεί και οι οποίοι αναγράφονται στη βεβαίωση,

iii. Βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού περί χαρακτηρισμού του σκάφους ως ιστιοφόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 της υπουργικής απόφασης (Υ.Α.) υπ` αριθμ. 4113.147/2001/30.4.2001 (ΦΕΚ 615 Β723.5.2001), εφόσον πρόκειται περί ιστιοφόρου σκάφους".

***Η εντός " " περ. β αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

2. Τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη δεν επιτρέπεται να εφοδιάζονται με άδεια μεταφοράς επιβατών , εκτός εάν στην περιοχή δεν προσφέρεται άλλο επαγγελματικό σκάφος για μεταφορά επιβατών ή τα υπάρχοντα δεν επαρκούν.Προκειμένου να χορηγηθεί η εν λόγω άδεια απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας.Για τον προσδιορισμό του αριθμού των επιβαινόντων που μπορεί να μεταφέρει ελέγχεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος για τα σκάφη μεταφοράς επιβατών . Περίληψη της χορηγούμενης άδειας μεταφοράς επιβατών καταχωρίζεται και στην άδεια του αλιευτικού σκάφους.Η δυνατότητα αυτή αίρεται όταν παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της ως άνω άδειας.

"3. Η άδεια εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους ισχύει για δύο (2) έτη, ενώ του ερασιτεχνικού ισχύει για οκτώ (8) έτη. Η ανανέωση/θεώρηση της για δύο (2) ή οκτώ (8) έτη αντίστοιχα, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19.

(α) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού σκάφους καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά:

(1) Είκοσι (20) Ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας (Ε.Λ.Κ.Λ.Α.) της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο της άδειας).

(2) Είκοσι (20) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

(3) Τρία (3) Ευρώ υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικών (Μ.Τ.Ν.).

(β) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά:

(1) Πενήντα (50) Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο της άδειας).

(2) Είκοσι (20) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.,

(3) Τρία (3) Ευρώ υπέρ του Μ.Τ.Ν.

(γ) Για την έκδοση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ακόλουθα ποσά:

(1) Πεντακόσια δεκαπέντε (515) Ευρώ υπέρ του Ε.Λ.Κ.Λ.Α. της Λιμενικής Αρχής που εκδίδει την άδεια (αντίτιμο της άδειας).

(2) Εκατό (100) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

(3) Ενενήντα έξι (96) Ευρώ υπέρ του Μ.Τ.Ν.

(4) Ενενήντα (90) Ευρώ υπέρ Δημοσίου (Παράβολο Χαρτοσήμου)

(5) Τέσσερα Ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (4,15) υπέρ Δημοσίου (Παράβολο)

(6) Εκατόν δέκα (110) Ευρώ υπέρ ΝΑΤ (Ενσημο εκατό Ευρώ συν 10%)".

***Η εντός " " παρ. 3 αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

4. Η ύπαρξη της άδειας εκτέλεσης πλόων δεν απαλλάσσει τους

ενδιαφερομένους από την υποχρέωσή τους για εφοδιασμό με τυχόν άλλες άδειες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, όπως άδεια αλιείας σκάφους, άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους, ατομική άδεια αλιείας κ.λπ.

5. Η άδεια εκτέλεσης πλόων βρίσκεται στο σκάφος και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων.Απαγορεύεται η κυκλοφορία του σκάφους που δεν έχει εφοδιασθεί με άδεια εκτέλεσης πλόων ή η τυχόν εκδοθείσα έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη.

6, Ερασιτεχνικά μικρά σκάφη ιδιοκτησίας αλλοδαπών υπηκόων που δεν είναι καταχωρισμένα στα ελληνικά λεμβολόγια ή ΒΕΜΣ επιτρέπεται να εισέρχονται και να κυκλοφορούν στη χώρα μας εφόσον είναι εφοδιασμένα με άδεια εκτέλεσης πλόων σε ισχύ η οποία έχει εκδοθεί ή αναγνωρίζεται επίσημα από Κρατική Αρχή της χώρας προέλευσής τους ή εφοδιάζονται από τη Λιμενική Αρχή του πρώτου ελληνικού λιμένα άφιξης ή κυκλοφορίας τους με την άδεια του παρόντος άρθρου.Δεν απαιτείται άδεια εκτέλεσης πλόων , όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, για ερασιτεχνικά σκάφη ιδιοκτησίας αλλοδαπών που παραμένουν εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών εφόσον αυτά είναι εφοδιασμένα με έγγραφη πιστοποίηση του δικαιώματος κυκλοφορίας και εκτέλεσης πλόων στη χώρα προέλευσης τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής.Για επαγγελματικά σκάφη ιδιοκτησίας αλλοδαπών κατά ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο των πενήντα εκατοστών (50%) εκδίδεται άδεια εκτέλεσης πλόων μόνο αν ο αλλοδαπός έχει δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και μόνο για το χρονικό διάστημα που αυτή επιτρέπεται.

Αρθρο :17

`Αρθρο 17

Είδη - Τέλη επιθεωρήσεων

1. Τα επαγγελματικά σκάφη υπόκεινται σε αρχική, περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις.Οι δύο πρώτες αποβλέπουν στη γενική επιθεώρηση του σκάφους και του εξοπλισμού του , καθώς και στην έκδοση ή ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων. Οι έκτακτες έχουν σκοπό τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων με τις οποίες εκδόθηκε η άδεια αυτή και της καλής συντήρησης του σκάφους και του εξοπλισμού του.

Α) Αρχική Επιθεώρηση.Πραγματοποιείται μετά την εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία καταχώρισης των Λιμενικών Αρχών , προς διαπίστωση ότι το σκάφος, η μηχανή και ο εξοπλισμός του ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που προβλέπονται για την κατηγορία του.

Β) Περιοδική ΕπιΘεώρηση.Επιθεωρούνται όλοι οι τομείς δηλ. Το σκάφος, οι μηχανές και ο εξοπλισμός, προς διαπίστωση ότι ανταποκρίνονται στις ενδείξεις της άδειας εκτέλεσης πλόων και ότι ο βαθμός συντήρησής τους είναι ικανοποιητικός.Η περιοδική επιθεώρηση διενεργείται υποχρεωτικά στην ξηρά και στη θάλασσα. Μετά την ολοκλήρωση της περιοδικής επιθεώρησης και εφόσον δεν υπάρχουν ελλείψεις προς αποκατάσταση, η Λιμενική Αρχή θεωρεί/ανανεώνει την άδεια εκτέλεσης πλόων.

Γ) `Εκτακτη Επιθεώρηση.Οι επιθεωρήσεις αυτές διενεργούνται, οποτεδήποτε, κατά την κρίση της Λιμενικής Αρχής ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ή καταγγελίες ότι η κατάσταση του σκάφους δεν ανταποκρίνεται σ` αυτή που περιγράφεται στην άδειά του. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται από τα Λιμενικά Οργανα.

2. Τα ερασιτεχνικά σκάφη υπόκεινται μόνο σε έκτακτες επιθεωρήσεις.

3. Οι αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από Τοπικά Κλιμάκια Επιθεωρήσεως Πλοίων (ΤΚΕΠ) ή από Αξιωματικό ή Βαθμοφόρο Λ.Σ. που ορίζεται από τον Προϊστάμενο Κεντρικού Λιμεναρχείου, Λιμεναρχείου, Υπολιμεναρχείου και καταβάλλονται τέλη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αποζημιώσεως μελών ΤΚΕΠ.

Αρθρο :18
Προισχύσασες μορφές άρθρου :2

`Αρθρο 18

Διενέργεια επιθεωρήσεων
επαγγελματικών μικρών σκαφών

1. Κατά την επιθεώρηση του σκάφους ελέγχονται τα παρακάτω:

α) Η καλή κατάσταση και αντοχή του σκάφους.

β) Η καταλληλότητά του για το σκοπό που προορίζεται.

γ) Η στεγανότητα της γάστρας και όλων των ανοιγμάτων που πρέπει να κλείνουν στεγανά στους χώρους που λαμβάνονται στεγανοί για την πλευστότητα του σκάφους.

δ) Η κατάσταση και επάρκεια του εξοπλισμού του (ιστοί, ιστία αν υπάρχουν, άγκυρες, κουπιά, αλυσίδες, σχοινιά, σωσίβιες ζώνες κ.λπ).
"ή εναλλακτικά η καταχώριση του προαναφερόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εφόσον χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ραδιοεπικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας, στην προβλεπόμενη στα Παραρτήματα Γ` ή Δ` άδεια εκτέλεσης πλόων".

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

ε) Η ευστάθεια και η σταθερότητά του κατά τους χειρισμούς (στροφές κ.λπ).

στ) Στα σκάφη που μεταφέρονται με ρυμουλκούμενο φορέα (ΤΡΕΙΛΕΡ), τα σημεία στήριξής τους (ρωγμές κ.λπ).

ζ) Η κατάσταση και η λειτουργία των μηχανών, καθώς και του συστήματος πηδαλιουχίας.

η) Οι μηχανές όταν είναι τοποθετημένες μέσα στο σκάφος (εσωλέμβιες) είναι κατάλληλα προστατευμένες και σε τέτοια θέση ώστε να επιτρέπουν την ευχερή διέλευση των επιβαινόντων χωρίς κίνδυνο ατυχημάτων.

θ) Οι δεξαμενές καυσίμων , αν υπάρχουν , διαθέτουν σύστημα που επιτρέπει την ευχερή εξαγωγή των ευφλέκτων ατμών στην ατμόσφαιρα. Τυχόν εφεδρική ποσότητα καυσίμων φυλάσσεται σε ειδικές προς το σκοπό αυτό δεξαμενές ή σε δοχεία κατάλληλα προστατευμένα, στερεωμένα και εξαεριζόμενα και ευρισκόμενα όσο το δυνατόν πιο μακρυά από τους χώρους παραμονής των επιβατών.

ι) Η εξαγωγή των καυσαερίων είναι σε τέτοια θέση , ώστε τα καυσαέρια να μην επιστρέφουν μέσα στο σκάφος και η σωλήνωσή τους είναι κατάλληλα προστατευμένη θερμικά με κατάλληλο μονωτικό υλικό και στην αντίθετη πλευρά από τη δεξαμενή καυσίμων.

ια) Η κατάσταση και λειτουργία τυχόν υπαρχόντων βοηθητικών μηχανημάτων (π.χ. αντλίες).

ιβ) Η κατάσταση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (καλωδιώσεις, συσσωρευτές, γεννήτριες, διακόπτες κ.λπ).

ιγ) Η κατάσταση και λειτουργία των οργάνων ελέγχου καλής λειτουργίας των μηχανών.

"ιδ) Σε περίπτωση που το σκάφος φέρει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό (VHF, EPIRB, NAVTEX, κλπ) ελέγχεται η κατάσταση και η καλή λειτουργία του, η ύπαρξη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Τηλεπικοινωνιακού Σταθμού ή εναλλακτικά η καταχώριση του προαναφερόμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, εφόσον χρησιμοποιείται αποκλειστικά για ραδιοεπικοινωνίες κινδύνου, επείγοντος και ασφαλείας, στην προβλεπόμενη στα Παραρτήματα Γ` ή Δ` άδεια εκτέλεσης πλόων".

***Η εντός " " περ. ιδ αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

2. `Ολα τα επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών είναι μηχανοκίνητα.

«3. Απαγορεύεται τα νέα, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 15, επαγγελματικά [αλιευτικά, μεταφοράς επιβατών με την καταβολή εισιτηρίου ή με ολική ναύλωση, μεταφοράς επιβατών/αυτοδυτών και εξοπλισμού καταδύσεων για την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν. 3409/2005 (Α` 273) και εκμισθούμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 38 (Β` 748/2004)] σκάφη να φέρουν βενζινομηχανές για οποιοδήποτε προορισμό (πρόωση, κίνηση αντλιών ή γεννητριών κλπ.). Η τοποθέτηση βενζινομηχανών γίνεται αποδεκτή μόνο σε σκάφη με σήμανση CE, εφόσον προβλέπεται ρητά στη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή για το συγκεκριμένο σκάφος».

*** Η εντός " " παρ. 3 αντικαταστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008). Με το άρθρο 4 παρ. 3 της ΥΑ Αριθμ. Φ. 514.1/2013/4144 (ΦΕΚ Β` 2960/22/11/2013) "'Εγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 52 ..." με ισχύ δέκα μέρες από την δημοσίευσή της, η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε ως άνω.

4. Αν κατά την αρχική επιθεώρηση διαπιστωθούν ελλείψεις, η άδεια εκδίδεται μετά την αποκατάστασή τους.Η ίδια τακτική ακολουθείται και στην περίπτωση της ανανέωσης/θεώρησης της αδείας.

5. Μετά τη διενέργεια της επιθεωρήσεως συντάσσεται έκθεση, σε ειδικό έντυπο, η οποία παραμένει στο αρχείο της Υπηρεσίας που εκδίδει τη σχετική άδεια.Οταν οι επιθεωρήσεις διενεργούνται από τους Προϊσταμένους των Λιμενικών Σταθμών ή από Υπαλλήλους Λιμένων, ένα επί πλέον αντίτυπο της εκθέσεως επιθεωρήσεως υποβάλλεται στην προϊσταμένη τους Λιμενική Αρχή, για έλεγχο και ενημέρωση.

Αρθρο :19
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 19

Θεώρηση άδειας εκτέλεσης πλόων

1. Για την ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων μικρού σκάφους υποβάλλεται στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή της οποίας δραστηριοποιείται το σκάφος, αίτηση του ιδιοκτήτη και το αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών. Το αποδεικτικό καταβολής λιμενικών τελών δεν ατιαιτείται αν το σκάφος δεν ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ,δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας και αντ`αυτού υποβάλλεται

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνονται τα ανωτέρω. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η υποβολή αίτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης ενός μόνον από τους συνιδιοκτήτες. Ειδικότερα:

"α) Η ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε δύο (2) έτη μετά από περιοδική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται το τελευταίο τρίμηνο, πριν τη λήξη της ισχύος της.

Για την ανανέωση της άδειας καταβάλλονται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού.

β) Η ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων ερασιτεχνικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε οκτώ (8) έτη με την υποβολή από τον ιδιοκτήτη του, εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της ισχύος της, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι "το σκάφος είναι σε καλή κατάσταση, φέρει όλα τα εφόδια που προβλέπονται για την έκταση των πλόων και τον ανώτατο αριθμό επιβαινόντων του, είναι αυτά σε ικανοποιητική κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους για όσα προβλέπεται". Ειδικά για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων απαιτείται και η υποβολή βεβαίωσης αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού ότι "το σκάφος συμμορφώνεται προς τις οικείες διατάξεις του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α`), όπως ισχύει".

Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων καταβάλλονται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (2) και (3) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού.

Για την ανανέωση της άδειας ερασιτεχνικού σκάφους ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων καταβάλλονται τα ποσά που αναφέρονται στις υποπεριπτώσεις (2), (3), (4), (5) και (6) της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 16 του Κανονισμού αυτού".

***Οι εντός " " περ. α και β αντικαταστάθηκαν ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

"2. Νέα άδεια εκδίδεται, τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού αυτού για την ανανέωση και θεώρηση των αδειών, όταν συμπληρωθούν οι θυρίδες ανανέωσης του εντύπου της άδειας εκτέλεσης πλόων. Νέα άδεια επίσης εκδίδεται τηρουμένων των οικείων, για την έκδοση της άδειας, διατάξεων του Κανονισμού αυτού στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μετασκευής του σκάφους ή β) παρέλευσης του χρόνου ισχύος της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού σκάφους χωρίς να έχει γίνει ανανέωση/ θεώρηση. Κατ` εξαίρεση και εφόσον πρόκειται για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, δεν απαιτείται η προσκόμιση του δικαιολογητικού (βεβαίωσης κατασκευαστή) που προβλέπεται από το συνδυασμό των περιπτώσεων α) (1) και β) (1) της παραγράφου 1 του άρθρου 16, εφόσον το δικαιολογητικό αυτό υπάρχει στο φάκελο του σκάφους που τηρείται στη Λιμενική Αρχή και δεν έχει παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της άδειας.

3. Σε περίπτωση κατά την οποία η άδεια εκτέλεσης πλόων παύσει να ισχύει κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 9 του Κανονισμού αυτού, η νέα άδεια, προκειμένου για επαγγελματικό σκάφος, ισχύει έως ότου παρέλθει διετία από την τελευταία επιθεώρηση, για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων ισχύει για οκτώ (8) έτη και για ερασιτεχνικό σκάφος ολικού μήκους πάνω από δέκα (10) και μέχρι δώδεκα μέτρων η ισχύς της νέας άδειας θα συμπίπτει χρονικά με την ισχύ της άδειας του προηγούμενου ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη, κατά ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 50%".

***Οι εντός " " παρ. 2 και 3 αντικαταστάθηκαν ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

4. Εάν η άδεια εκτέλεσης πλόων εκδίδεται/ανανεώνεται/θεωρείται από άλλη, εκτός της Λιμενικής Αρχής, στο Β.Ε.Μ.Σ. της οποίας έχει εγγραφεί το σκάφος, η Λιμενική Αρχή που προβαίνει στην έκδοση/ανανέωση/θεώρηση αποστέλλει φωτ/φο της θεωρημένης ή νέας άδειας στη Λιμενική Αρχή που τηρεί το Β.Ε.Μ.Σ. προς ενημέρωση του ατομικού φακέλλου του σκάφους.

5.Για τις λέμβους που έχουν λεμβολογηθεί μέχρι και την 13η Ιανουαρίου του έτους 2000 η μέγιστη συνεχής ιπποδύναμη της μηχανής είναι αυτή που

έχει καταχωρισθεί στο λεμβολόγιο και στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

Αρθρο :20
Προισχύσασες μορφές άρθρου :2

`Αρθρο 20

Τοπικά όρια ισχύος αδειών

1. Τα επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών , μηχανοκίνητα ή ιστιοφόρα με εφεδρική μηχανή, απαγορεύεται να απομακρύνονται πέραν των τριών (3) ν. μιλίων από το σημείο αναχώρησής τους, εφόσον δεν φέρουν:

α) πομποδέκτη ραδιοτηλεφωνίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) και άδεια εγκατάστασης σταθμού σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό ραδιοτηλεπικοινωνιών.

β) κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τις κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων.

Σε περίπτωση που φέρουν τον εξοπλισμό που αναφέρεται στα εδάφια (α) και (β) αυτής της παραγράφου μπορούν να απομακρύνονται μέχρι έξι (6) ν. μίλια από το λιμάνι ή το σημείο αναχώρησης, όπου ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

2."Τα επαγγελματικά αλιευτικά και φορτηγά σκάφη που είναι άφρακτα (χωρίς κατάστρωμα) επιτρέπεται ν` απομακρύνονται μέχρι έξι (6) ν. μίλια από το σημείο αναχώρησης ή μέχρι τέσσερα (4) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Εφόσον έχουν κλειστό κατάστρωμα ή διαθέτουν στεγανούς χώρους που να το κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων, επιτρέπεται ν` απομακρύνονται μέχρι δέκα πέντε (15) ν. μίλια από το σημείο αναχώρησης ή μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή".

***Η παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

"3α. Τα ερασιτεχνικά, ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, άφρακτα (χωρίς κατάστρωμα) και χωρίς στεγανούς χώρους σκάφη, επιτρέπεται ν` απομακρύνονται μέχρι δύο (2) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Τα σκάφη αυτά, εφόσον είναι μηχανοκίνητα και φέρουν πνευστή σχεδία ή πλευστική συσκευή για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των επιβαινόντων, επιτρέπεται ν` απομακρύνονται μέχρι τέσσερα (4) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή ή μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή εφόσον εκτελούν πλόες εντός του αυτού ή συνεχόμενων κόλπων.

Εφόσον είναι μηχανοκίνητα και κατασκευασμένα με κλειστό κατάστρωμα ή στεγανούς χώρους που να τα κρατούν στην επιφάνεια της θάλασσας μετά την κατάκλυση των ανοικτών χώρων μπορούν να απομακρύνονται μέχρι τρία (3) ν. μίλια από την ακτή και εφόσον φέρουν και τον πρόσθετο εξοπλισμό που προβλέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις του επόμενου άρθρου μπορούν να εκτελούν ακόμη μεγαλύτερους πλόες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό. Τα τοπικά όρια ισχύος των αδειών, αναγράφονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

β. Για την κατηγορία των πλόων, η οποία αναγράφεται στην άδεια εκτέλεσης πλόων των ερασιτεχνικών σκαφών ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α`), όπως ισχύει, και είναι ανάλογη των εφοδίων που φέρουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού".

4. Οι αναφερόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου

αποστάσεις μπορούν να επιμηκύνονται με απόφαση της οικείας Λιμενικής Αρχής ανάλογα με τις ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες της περιοχής τους.

"5. Σε μικρά σκάφη με σήμανση "CE" λαμβάνονται υπόψη και καταχωρίζονται στην άδεια εκτέλεσης πλόων και οι τυχόν πρόσθετοι τοπικοί περιΟρισμοί που τίθενται στη Δήλωση Συμμόρφωσης από τον κατασκευαστή τους.

6. Τα ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, μπορούν να επεκτείνουν τους πλόες τους σε λιμένες και όρμους της αλλοδαπής καθώς και να εκτελούν διεθνείς πλόες και πλόες μεταξύ λιμένων ξένου Κράτους, εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος Κανονισμού για πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς και να έχουν εφοδιαστεί με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική. Στην περίπτωση αυτή, τα εν λόγω σκάφη πρέπει επιπλέον να διαθέτουν κατάλληλο ραδιοεξοπλισμό που επιτρέπει την επικοινωνία τους με σταθμό ξηράς καθ` όλη τη διάρκεια του συγκεκριμένου πλου. Ο εφοδιασμός με άδεια εκτέλεσης πλόων στην Αγγλική γλώσσα είναι υποχρεωτικός και για τα σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) και μέχρι δώδεκα (12) μέτρων, εφόσον πρόκειται να εκτελέσουν διεθνή πλου.

7. Σε σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων, εκτός των πνευστών, που δεν φέρουν σήμανση CE, εφόσον ο ιδιοκτήτης τους το επιθυμεί, η διαπίστωση της ύπαρξης κλειστού καταστρώματος ή και της επάρκειας των στεγανών χώρων και ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων που μπορεί να μεταφέρει το σκάφος, βεβαιώνονται από κοινοποιημένο για την πιστοποίηση CE φορέα ή από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό ή επαγγελματία κατασκευαστή, αναλόγου είδους σκαφών".

***Οι εντός " " παρ. 3, 5, 6 και 7, όπως είχαν τροποποιηθεί με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ.26/2001 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)
2122/25/2001 (Β 441), αντικαταστάθηκαν ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

Αρθρο :21
Προισχύσασες μορφές άρθρου :2

`Αρθρο 21

Εφόδια μικρών σκαφών

1. `Ολα τα επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών (κοινά και πνευστά) φέρουν:

α) Σωστικά μέσα:

(1) σωσίβιες ζώνες, για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων και με επιπλέον προσαύξηση 10% επί του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων (η στρογγυλοποίηση γίνεται πάντοτε προς τον αμέσως ανώτερο ακέραιο).

(2) πλευστική συσκευή για το 30% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων

(3) παιδικά σωσίβια σε ποσοστό 20% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων

(4) ένα κυκλικό σωσίβιο, με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων

(5) τρία (3) βεγγαλικά χεριού ερυθρού χρώματος και τρία (3) καπνογόνα, τριετούς ισχύος, που φυλάσσονται μέσα σε στεγανό κουτί μαζί με ένα κουτί σπίρτα.Οι σωσίβιες ζώνες και τα κυκλικά σωσίβια, επί των οποίων αναγράφονται το όνομα του σκάφους και ο αριθμός εγγραφής του στο Β.Ε.Μ.Σ, φυλάσσονται σε θέσεις που επιτρέπουν την ευχερή και γρήγορη χρησιμοποίησή τους.

β) Πυροσβεστικά μέσα:

(1) τα μηχανοκίνητα σκάφη φέρουν σε κατάλληλη θέση, ένα φορητό πυροσβεστήρα αφρού ή σκόνης (τουλάχιστον 3 χιλιογράμμων) ή διοξειδίου του άνθρακα (εφόσον το σκάφος έχει κλειστούς χώρους) ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα και γρήγορα

(2) ένα κάδο με σχοινί που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση πυρκαϊάς.

γ) "Ολα τα σκάφη ανάλογα με την κατηγορία τους, όταν ναυσιπλοούν, φέρουν από τη δύση μέχρι και την ανατολή του ηλίου και σε κάθε περίπτωση μειωμένης ορατότητας, τα φώτα ναυσιπλοιας που προβλέπονται από τον Διεθνή Κανονισμό προς Αποφυγή Συγκρούσεων στη θάλασσα (ΔΚΑΣ)."

***Το εδάφιο γ`αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΥΓ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

δ) Φαρμακείο:

Ενα κατάλληλο κουτί που περιέχει το αναγκαίο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό για την παροχή Α ` Βοηθειών , σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών.

ε) `Αλλα εφόδια:

(1) ένα σχοινί επαρκούς μήκους κατάλληλο για τη ρυμούλκηση του σκάφους σε περίπτωση ανάγκης, αλλά όχι μικρότερο των είκοσι (20) μέτρων.

(2) μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσίδας

(3) μία πλωτή άγκυρα με σχοινί μήκους πέντε (5) μέτρων τουλάχιστον που θα βοηθήσει το σκάφος να μην παρασυρθεί από τον άνεμο ή τυχόν θαλάσσια ρεύματα σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή επιδείνωσης του καιρού

(4) ένα κοινό προβολέα

(5) ένα φακό στεγανού τύπου με μπαταρίες, συνοδευόμενο και από μία σειρά εφεδρικών μπαταριών

(6) ένα εφεδρικό πείρο, τοποθετημένο κοντά στην οπή εκκένωσης

(7) ένα ζευγάρι κουπιά και σκαρμούς

(8) ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ ή πομποδέκτη ραδιοτηλεφωνίας πολύ υψηλών συχνοτήτων (VHF) με δυνατότητα λειτουργίας καθ` όλη τη διάρκεια παραμονής στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιο

(9) κατάλληλη σειρήνα για χρήση σε περίπτωση κινδύνου, (φορητή ή μόνιμη).

2. Επαγγελματικά αλιευτικά και φορτηγά σκάφη (κοινά ή πνευστά).

`Ολα τα σκάφη των κατηγοριών αυτών, φέρουν πλευστική συσκευή η οποία επαρκεί για το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβαινόντων και τα εφόδια που προβλέπονται για επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών, εκτός από:

α) τις παιδικές σωσίβιες ζώνες και κοινό προβολέα,που δεν απαιτούνται

β) VHF εφόσον δεν απομακρύνεται πέραν των 6 ν .μ. από το σημείο απόπλου.

"γ) Ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός των σκαφών των κατηγοριών αυτών

καθορίζεται ως εξής:

ι) Ραδιόφωνο τρανζίστορ, εφόσον δεν απομακρύνεται πέραν των έξι (6) ν. μιλίων από την πλησιέστερη ακτή.

ιι) Φορητό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή VHF/DSC, εφόσον απομακρύνεται πέραν των έξι (6) και μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή.

ιιι) Φορητό πομποδέκτη VHF και ραδιοφάρο ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRB) ή εναλλακτικά μόνο σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή VHF/DSC, εφόσον απομακρύνεται πέραν των δέκα (10) ν. μιλίων και μέχρι δέκα πέντε (15) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή).

***Η περ.γ`προστέθηκε με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).
Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

"3. Ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους μέχρι και δέκα (10) μέτρων".

***Οι εντός " " λέξεις αντικαταστάθηκαν ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

Τα σκάφη της κατηγορίας αυτής φέρουν:

α) Σωσίβιες ζώνες ως στο εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

β) `Ενα κυκλικό σωσίβιο με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων.Το εφόδιο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για σκάφη που δεν απομακρύνονται από την ακτή πέραν των τριών (3) ν.μ.

γ) Τρία (3) βεγγαλικά χεριού και ένα καπνογόνο,

"δ) Ραδιόφωνο τρανζίστορ και κινητό τηλέφωνο με εφεδρικό συσσωρευτή ή τροφοδοτικό ή εναλλακτικά φορητό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου) ή σταθερό πομποδέκτη VHF (ναυτικού τύπου), ή VHF/DSC καθ` όλη τη διάρκεια παραμονής του σκάφους στη θάλασσα μακριά από το αγκυροβόλιό του".

***Η περ.δ`αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001
(Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

ε) Φώτα ναυσιπλοΐας, εφόσον κινούνται μετά τη δύση του ηλίου , όπως τα επαγγελματικά σκάφη μεταφοράς επιβατών ως στο εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

στ) `Ενα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιά).

ζ) `Ενα ηλεκτρικό φακό στεγανού τύπου με μπαταρίες, συνοδευόμενο και από μία σειρά εφεδρικών μπαταριών.

η) `Ενα σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.

θ) Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσίδας.

ι) Μία πλωτή άγκυρα που θα βοηθήσειτο σκάφος να μην παρασυρθεί σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή επιδείνωσης του καιρού.

κ) `Ενα ζευγάρι κουπιά (μπορεί να είναι και πτυσσόμενα), σκαρμούς και ένα εφεδρικό πείρο (εξαιρέσει των πνευστών).

κα) Φαρμακείο με το απαραίτητο φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό για την παροχή Α` Βοηθειών σε περιπτώσεις μικροτραυματισμών.

κβ) `Ενα φορητό πυροσβεστήρα αφρού, σκόνης ή διοξειδίου του άνθρακα (C02) .

κγ) `Ενα κάδο με σχοινί που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κατάσβεση πυρκαγιάς ή χειροκίνητη ή ηλεκτροκίνητη αντλία πυρκαγιάς.

"κδ) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή ή δύο (2) κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων εφόσον απομακρύνονται πάνω από τρία (3) και μέχρι έξι (6) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή.

κε) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων και δύο κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφόσον απομακρύνονται πάνω από έξι (6) και μέχρι δέκα (10) ν. μίλια από την πλησιέστερη ακτή. Εφόσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα κυκλικό σωσίβιο.

κστ) Πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 50% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, δύο κυκλικά σωσίβια με σχοινί μήκους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέτρων, εφεδρική κοινή άγκυρα, σφυρίχτρα, εφεδρικό μέσον πρόωσης και παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) - Global Positioning System (G.P.S.), εφόσον εκτελούν πλόες εσωτερικού χωρίς τοπικούς περιορισμούς. Εφόσον φέρουν πνευστή σωσίβια σχεδία ή πλευστική συσκευή για το 100% του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού επιβαινόντων, απαιτείται ένα κυκλικό σωσίβιο".

***Οι εντός " " περ. κδ, κε και κστ, όπως είχαν τροποποιηθεί με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ.26/2001 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)
2122/25/2001 (Β 441), αντικαταστάθηκαν ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

"4. Ερασιτεχνικά σκάφη ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα μέτρων:

Τα σκάφη της κατηγορίας αυτής φέρουν τα εφόδια που προβλέπονται από τα άρθρα 24, 25 και 27 του π.δ. 917/1979 (ΦΕΚ 257 Α`), όπως ισχύει. Στα εφόδια των παραπάνω άρθρων του π.δ. 917/1979 προστίθεται και ο εφοδιασμός του σκάφους με παγκόσμιο σύστημα προσδιορισμού θέσης (στίγματος) - Global Positioning System (G.P.S.) και επιπλέον:

(α) Ένα ανοξείδωτο πτυσσόμενο μαχαιρίδιο (σουγιάς).

(β) Ένα σχοινί ρυμούλκησης μήκους τουλάχιστον είκοσι (20) μέτρων.

(γ) Μία άγκυρα με ανάλογο μήκος σχοινιού ή αλυσίδας.

(δ) Μία πλωτή άγκυρα".

*** Η εντός " " παρ. 4 προστέθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

«4.α. Τα μικρά σκάφη που απασχολούνται αποκλειστικά σε έρευνα και διάσωση φέρουν τουλάχιστον τα εφόδια της παραγράφου 1.».

*** Με την Αριθμ. 2133.1/2051/2019 (ΦΕΚ Β` 64/22.01.2019) '"Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 23 «Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών» παρ. 3, προστέθηκε ως άνω η παράγραφος 4α.

5. Απαγορεύεται η εκτέλεση πλου από σκάφος πριν διαπιστωθεί ότι δύναται να πλεύσει ασφαλώς, και ότι είναι εφοδιασμένο με την αναγκαία για την ασφαλή εκτέλεση του πλου ποσότητα καυσίμων.

6. Τα εφόδια του παρόντος άρθρου, είναι εγκεκριμένου , από την αρμόδια Δ/νση του ΥΕΝ , τύπου, φέρονται επί του σκάφους, διατηρούνται σε καλή κατάσταση και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία λήξης τους για όσα από αυτά προβλέπεται. Στις σωσίβιες ζώνες, στα κυκλικά σωσίβια και στις πλευστικές συσκευές ή πνευστές σχεδίες αναγράφονται τα διακριτικά του σκάφους που φέρονται στις παρειές του.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. το άρθρο 5 (Μεταβατικές διατάξεις) του τροποποιητικού της παρούσας Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

Αρθρο :22
Προισχύσασες μορφές άρθρου :2

`Αρθρο 22

Υπολογισμός αριθμού επιβαινόντων
επαγγελματικών και ερασιτεχνικών μικρών σκαφών

1. Ο αριθμός των επιβαινόντων των επαγγελματικών σκαφών που μεταφέρουν επιβάτες καθορίζεται με βάση τα διατιθέμενα σέλματα ή καθίσματα και με την προϋπόθεση ότι:

α) Για κάθε επιβαίνοντα διατίθεται μήκος σέλματος τουλάχιστον πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου και πλάτος περίπου τριάντα (30) εκατοστών του μέτρου.

β) Το ύψος εξάλων σε καμία περίπτωση δεν είναι μικρότερο απο αυτό που προβλέπεται από τον πίνακα 1 ανάλογα με το μήκος του σκάφους.Ο υπολογισμός γίνεται ύστερα από τη φόρτωση των εφοδίων και καυσίμων και την επιβίβαση του συνολικού αριθμού των επιβαινόντων που θα προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό.Για τον υπολογισμό αυτό λαμβάνεται ελάχιστο βάρος κατά επιβαίνοντα εβδομήντα πέντε (75) χιλιογράμμων.

γ) Ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων δεν υπερβαίνει αυτόν που προκύπτει από το πείραμα ευσταθείας που γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του παρόντος και οπωσδήποτε δεν υπερβαίνει τα δώδεκα (12) άτομα.Στην περίπτωση που από τον ιδιοκτήτη αιτείται αριθμός επιβαινόντων μεγαλύτερος του δώδεκα (12), προκειμένου να εκδοθεί άδεια εκτέλεσης πλόων , απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της ΔΕΕΠ.

Για τη ναυπήγηση ή μετασκευή επιβατηγού σκάφους ολικού μήκους άνω των 6 μέτρων που προορίζεται να μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα (12) επιβάτες, απαιτείται να εκδοθεί άδεια ναυπήγησης από τη ΔΕΕΠ σύμφωνα με το ΒΔ 135/68 (ΦΕΚ 37 Α).

"ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Υπολογισμού ύψους εξάλων

1. Ολικό μήκος 7 μ. και άνω, ελάχιστο ύφος εξάλων 41 εκ.
2. Ολικό μήκος 6 μ. και άνω, ελάχιστο ύφος εξάλων 38 εκ.
3. Ολικό μήκος 5 μ. και άνω, ελάχιστο ύφος εξάλων 34 εκ.
4. Ολικό μήκος 4 μ. και άνω, ελάχιστο ύΨος εξάλων 30 εκ.
5. Ολικό μήκος μέχρι 4μ. και άνω, ελάχιστο ύΨος εξάλων 30 εκ."

***Ο Πίνακας 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

Για ενδιάμεσα μήκη, το ύψος εξάλων θα υπολογίζεται με παρεμβολή.

Αν μετά την προσθήκη των ανωτέρω βαρών, το ύψος εξάλων βρεθεί μικρότερο από το καθοριζόμενο στον πίνακα, αφαιρούνται επιβαίνοντες, μέχρις ότου μετρηθεί το απαιτούμενο ύψος.

δ) Προκειμένου για πνευστά σκάφη, ο υπολογισμός του αριθμού επιβαινόντων γίνεται ως παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

ε) Σε περίπτωση ύπαρξης καταστρώματος, υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων χειρολαβών στις περιοχές κυκλοφορίας των επιβαινόντων.

2. Υπολογισμός αριθμού επιβαινόντων ερασιτεχνικών σκαφών καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών και φορτηγών σκαφών.

α) Ο αριθμός των επιβαινόντων καθορίζεται με βάση τα διατιθέμενα σέλματα ή καθίσματα, σε σχέση με το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος εξάλων.

Για κάθε επιβαίνοντα διατίθεται μήκος σέλματος πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου και πλάτους περίπου τριάντα (30) εκατοστών του μέτρου.Μετά τη φόρτωση του σκάφους με τα εφόδιά του και με βάρος που αντιστοιχεί σε εβδομήντα πέντε (75) χιλιόγραμμα για κάθε επιβαίνοντα, διατίθεται το ύψος των εξάλων που καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα 2.
"Στα επαγγελματικά αλιευτικά και φορτηΥά σκάφη το ύψος εξάλων δεν θα είναι μικρότερο των δέκα (10) εκ. ανεξαρτήτως μήκους και ο αριθμός επιβαινόντων σύμφωνα με τον Πίνακα 2".

***Το εντός ""εδάφιο 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ) 2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

"ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Υπολογισμού ύψους εξάλων και επιβαινόντων

1. Ολικό μήκος 10 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 50 εκ., μεν. αριθ. επιβαιν. 12

2. Ολικό μήκος 9 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 47 εκ., μέγ. αριθ. επιβαιν. 12

3. Ολικό μήκος 8 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 44 εκ., μέγ. αριθ. επιβαιν. 12

4. Ολικό μήκος 7 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 41 εκ., μέγ. αριθ. επιβαιν. 12

5. Ολικό μήκος 6 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 38 εκ., μέγ. αριθ. επιβαιν. 10

6. Ολικό μήκος 5 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 34 εκ., μέγ. αριθ. επιβαιν. 8

7. Ολικό μήκος 4 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 30 εκ., μέγ. αριθ. επιβαιν. 6

8. Ολικό μήκος μέχρι 3 μ. και άνω, ελάχιστο ύψος εξάλων 30 εκ., μέγ. αριθ. επιβαιν. 4"

***Ο πίνακας 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

Για ενδιάμεσα μήκη, το ύψος εξάλων και ο αριυμός των επιβαινόντων υπολογίζεται με παρεμβολή.

β) Αν μετά την προσθήκη των ανωτέρω βαρών, το ύψος εξάλων βρεθεί μικρότερο από το καθοριζόμενο στον παραπάνω πίνακα, αφαιρούνται επιβαίνοντες μέχρις ότου μετρηθεί το απαιτούμενο ύψος.

γ) Αν ο αριθμός που προκύπτει, από τη διαίρεση του συνολικού μήκους σέλματος (σε εκατοστά του μέτρου) δια των πενήντα (50) εκατοστών του μέτρου (που απαιτείται για κάθε επιβαίνοντα), είναι μικρότερος από αυτόν που αναγράφεται στον πίνακα λαμβάνεται υπόψη, ως αριθμός επιβαινόντων , ο αριθμός που θα προκύψει από τον πιο πάνω υπολογισμό.

δ) Ο αριθμός των επιβαινόντων δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζει ο κατασκευαστής του σκάφους και σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12).

ε) Για ερασιτεχνικά πνευστά σκάφη μεταφοράς επιβατών εφαρμόζεται η

επόμενη παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου.

3. Πνευστά σκάφη.

α) Στα πνευστά σκάφη η πλευστότητα επιτυγχάνεται αποκλειστικά με την πλήρωση των αεροθαλάμων με αέρα.Τα πνευστά σκάφη ολικού μήκους άνω των τρισήμισυ (3 5) μέτρων διαθέτουν τρείς (3) τουλάχιστον αεροθαλάμους, κατά τρόπο ώστε εκκένωση του αέρα από έναν από αυτούς να μη θέτει σε κίνδυνο τους επιβαίνοντες,

β) Στα σκάφη αυτά λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους, δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος των εξάλων,

γ) Ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων , είναι ο μικρότερος από τους τρείς κατωτέρω αριθμούς:

(1) ο αριθμός που προκύπτει απο τη διαίρεση της εσωτερικής ωφέλιμης ή χρησιμοποιούμενης επιφάνειας σε τετραγωνικές παλάμες (1 τετρ. παλάμη DM2=100CM2) δια του αριθμού 30

(2) ο αριθμός που προκύπτει απο τη διαίρεση του μεγίστου επιτρεπομένου φορτίου που δίδει ο κατασκευαστής, διά του 75 (βάρος ενός ατόμου σε χιλιόγραμμα)

(3) ο αριθμός που προκύπτει από τη διαίρεση της εφεδρικής πλευστότητας σε χιλιόγραμμα (KG) δια του αριθμού 40

δ) Ο αριθμός επιβαινόντων δεν υπερβαίνει το όριο που ορίζει ο κατασκευαστής και σε καμμία περίπτωση τους 12

ε) Για όλους τους επιβάτες διατίθενται κατάλληλες χειρολαβές, ώστε να μπορούν να κρατιούνται κατά τη διάρκεια του πλου.

"4. Κατά τον υπολογισμό του ύψους εξάλων επαγγελματικών αλιευτικών και φορτηγών σκαφών καθώς και ερασιτεχνικών σκαφών που μεταφέρουν φορτία, (πλην των πνευστών) εφαρμόζονται αντίστοιχα το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 (α) και ο Πίνακας 2 του εν λόγω άρθρου, για τον καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους φορτίου και επιβαινόντων, ο οποίος λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από τον κατασκευαστή ή τον ναυπηγό που συντάσσει τη βεβαίωση που αναφέρεται στο εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού, όταν υπολογίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου και επιβαινόντων".

***Η παρ.4 αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)2122/25/2001 (Β 441).Γενικός Κανονισμός Λιμένα αριθ.26/2001

"5. Ειδικά σε σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινή υπουργική απόφαση 4841/Φ.76/52/7.2.1997 (ΦΕΚ 111 Β`), όπως ισχύει, ο αριθμός επιβατών είναι αυτός που αναγράφεται στη Δήλωση Συμμόρφωσης, εφόσον είναι μέχρι 12 επιβάτες και ικανοποιείται η απαίτηση της περίπτωσης α) της παραπάνω παραγράφου 1 του άρθρου αυτού".

***Η εντός " " παρ. 5 αντικαταστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

6. Απαγορεύεται η επιβίβαση στο σκάφος αριθμού επίβαινόντων μεγαλύτερου του αναγραφόμενου στην άδεια εκτέλεσης πλόων.

Αρθρο :23

`Αρθρο 23

Ουσιαστικό πείραμα ευσταθείας

Το ουσιαστικό πείραμα ευστάθειας που προβλέπεται από την παράγραφο 1γ του προηγούμενου άρθρου γίνεται σε υπήνεμο και χωρίς κυματισμό χώρο με την ακόλουθη μέθοδο:

1. Προετοιμασία.

α) Τοποθετούνται στο σκάφος , το έρμα (αν υπάρχει) , τα καύσιμα, το πόσιμο νερό, τα εφόδια, το πλήρωμα και οι επιβάτες τους οποίους μπορεί να μεταφέρει από άποψη επάρκειας χώρων.

β) Αντί επιβατών επιτρέπεται η χρησιμοποίηση διαφόρων βαρών , οπότε για κάθε άτομο λαμβάνεται βάρος ίσο προς εβδομήντα πέντε (75) χιλιόγραμμα και σε θέση ώστε το κέντρο βάρους να ευρίσκεται σε απόσταση 0,9 μέτρα επάνω από το δάπεδο στο οποίο μπορούν να παραμείνουν επιβάτες.

2. Εκτέλεση πειράματος ευσταθείας.

α) Μετά την κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση των επιβατών ή των βαρών μετράται και από τις δύο πλευρές του σκάφους και στο μέσον του μήκους του, η απόσταση από την άνω τομή του κυρίου καταστρώματος με τις πλευρές μέχρι την επιφάνεια της θάλασσας.

β) Το ημιάθροισμα των δύο αποστάσεων, αποτελεί το ύψος εξάλων της έμφορτης κατάστασης του σκάφους.

γ) Στη συνέχεια στο σκάφος παραμένουν το 40% των επιβατών ή αντίστοιχα βάρη και τοποθετούνται σε όλο το μήκος των πλευρικών καθισμάτων της μιάς πλευράς του σκάφους.

δ) Εάν τα καθίσματα δεν επαρκούν για το 40% των επιβατών οι υπόλοιποι επιβάτες τοποθετούνται όρθιοι κοντά στα πιο επάνω πλευρικά καθίσματα.

3. Κριτήρια ευσταθείας

Μετά την τοποθέτηση των επιβατών ή αντίστοιχων βαρών στη μία πλευρά γίνεται μέτρηση του ύψους εξάλων, μόνο στην πλευρά αυτή:

α) Εάν το ύψος εξάλων που μετρήθηκε μετά την κλίση του σκάφους είναι μεγαλύτερο από το μισό του ύψους εξάλων που βρέθηκε από τη μέτρηση κατά την παρ. 2(β),το σκάφος μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια από άποψη ευσταθείας τον αριθμό επιβατών που τοποθετήθηκαν αρχικά στο σκάφος παρ.1(α).

β) Εάν το ύψος εξάλων που μετρήθηκε μετά την κλίση του σκάφους είναι μικρότερο από το μισό του ύψους εξάλων που βρέθηκε από τη μέτρηση κατά την παρ. 2(β), τότε επαναλαμβάνεται η εκτέλεση του πειράματος ευσταθείας με μειωμένο αριθμό επιβατών μέχρις ότου το ύψος εξάλων στην πλευρά που τοποθετείται το 40% των επιβατών, σύμφωνα με την παρ.2(γ) και (δ), υπερβεί το μισό του ύψους εξάλων της έμφορτης κατάστασης.

4. Για την εκτέλεση του πειράματος ευσταθείας συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε` του παρόντος.

Αρθρο :24

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

`Αρθρο 24

`Αδειες εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων

1. Επιτρέπεται η χορήγηση, από τα Κεντρικά Λιμεναρχεία, Λιμεναρχεία και Υπολιμεναρχεία, άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων για δοκιμή ή επίδειξη σκαφών , που κατασκευάζονται στο εσωτερικό ή εισάγονται από το εξωτερικό, σε κατασκευαστές ή εμπόρους ή εισαγωγείς ή αντιπροσώπους προμηθευτών με την υποβολή στη Λιμενική Αρχή, στην περιοχή δικαιοδοσίας της οποίας έχουν την έδρα τους, των πιο κάτω δικαιολογητικών:

α) Αίτησης με τα πλήρη ατομικά στοιχεία του αιτούντος φυσικού προσώπου και προκειμένου περί νομικού προσώπου του νομίμου εκπροσώπου του.

β) Βεβαίωσης "Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Πολυεστερικών και Άλλων Σκαφών, Παρελκομένων, Εξαρτημάτων, Εμπόρων και Υπηρεσιών (Σ.Ε.ΚΑ.ΠΛ.Α.Σ.- Π.Ε.Ε.Υ.)", ότι ο αιτών ασκεί πράγματι τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφεται και η πόλη , η οδός, ο αριθμός και ο ταχυδρομικός κώδικας της έδρας της Επιχείρησης χορηγείται εντός χρονικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κατάθεσης της αίτησης στον ανωτέρω φορέα. Σε περίπτωση που
δεν χορηγηθεί η βεβαίωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας η Λιμενική Αρχή , εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, μπορεί να χορηγήσει την αιτούμενη άδεια εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων χωρίς την προσκόμιση της εν λόγω βεβαίωσης. Το γεγονός της μη έγκαιρης χορήγησης της βεβαίωσης αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του αιτούντος.

***Η εντός " " επωνυμία αντικαταστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

γ) Ακριβών φωτοαντιγράφων της πρώτης και τελευταίας σελίδας της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης , από τα οποία να προκύπτει ότι δηλώθηκαν οι συγκεκριμένες αυτές δραστηριότητες, ή απλών αντιγράφων των παραπάνω σελίδων με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/19θ6 του αιτούντος περί της ακρίβειας των δηλούμενων στοιχείων και πιστότητας των απλών αντιγράφων.Εάν δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος, λόγω πρόσφατης έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης, υποβάλλεται φωτοαντίγραφο της άδειας έναρξης επιτηδεύματος θεωρημένο για την ακρίβειά του κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 1599/86.

δ) Υπεύθυνης δήλωση , του άρθρου 8 του ν . 1599/Θ6 του αιτούντος ότι θα μεριμνά για τον έλεγχο της ικανότητας ασφαλούς πλου των σκαφών που θα δοκιμαστούν ή θα επιδειχθούν καθώς και για τον εφοδιασμό τους με τα προβλεπόμενα για την κατηγορία των σκαφών σωστικά και πυροσβεστικά μέσα και εφόδια και ότι θα τηρούνται οι Κανονισμοί κυκλοφορίας στη θάλασσα.

2. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χορηγείται μία (1) μόνο άδεια.

3. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ή επίδειξης ο κάτοχος της άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων φέρει τα παρακάτω έγγραφα και τα επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων:

α) `Αδεια Εκτέλεσης δοκιμαστικών Πλόων.

β) Τις δύο βεβαιώσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ζ`.

γ) Δελτίο αποστολής του σκάφους.

δ) `Αδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους ή κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας εφόσον απαιτείται.

4. Η χορηγούμενη από τη Λιμενική Αρχή άδεια δοκιμαστικών πλόων ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής της, είναι σύμφωνη με το

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ` που προσαρτάται στον Κανονισμό αυτό και συνοδεύεται απαραίτητα από δεύτερο φύλλο (ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ`). "Το αντίτιμο της άδειας αυτής καθορίζεται σε εκατό (100) Ευρώ και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της Λιμενικής Αρχής, ενώ καταβάλλεται και ποσό πενήντα (50) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.".

***Η εντός " " πρόταση αντικαταστάθηκε με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

5. Η άδεια δοκιμαστικών πλόων μπορεί να χρησιμοποιείται είτε από τον κάτοχό της είτε από εξουσιοδοτημένο υπάλληλό του. Στη περίπτωση που χρησιμοποιείται από υπάλληλο τότε αυτός (υπάλληλος) θα πρέπει να φέρει μαζί του και να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση των Λιμενικών Οργάνων, εκτός των εγγράφων της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, έγγραφη εξουσιοδότηση του κατόχου της άδειας υπογεγραμμένη απ`αυτόν (κάτοχο) και σφραγισμένη με την σφραγίδα της επιχείρησης.

6. Τα σκάφη προς επίδειξη ή δοκιμή φέρουν υποχρεωτικά, με ευθύνη του κατόχου της άδειας δοκιμαστικών πλόων, όλα τα εφόδια που προβλέπονται, για τα ερασιτεχνικά σκάφη, από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του Κανονισμού αυτού.

7. Ο κάτοχος της άδειας δοκιμαστικών πλόων οφείλει, κατά τη διάρκεια της δοκιμής ή επίδειξης, να τηρεί τις διατάξεις που ρυθμίζουν την αγκυροβολία, κίνηση και κυκλοφορία στη θάλασσα των σκαφών. Την ίδια υποχρέωση έχει και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλός του όταν κατά τη διάρκεια της δοκιμής ή επίδειξης δεν επιβαίνει ο κάτοχος της άδειας.

8. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής ή της επίδειξης τοποθετείται, με ευθύνη του κατόχου της άδειας εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων και στις δύο παρειές του σκάφους πλαίσιο, καλά στερεωμένο, επί του οποίου αναγράφονται, τα στοιχεία του αριθμού της άδειας και της Λιμενικής Αρχής που την εξέδωσε, όπως το ακόλουθο παράδειγμα: Λ/Χ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΟΚ. ΠΛ 4

9. Κάθε χορηγούμενη άδεια καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο "καταχώρισης αδειών δοκιμαστικών πλόων" Το οποίο τηρείται από τη Λιμενική Αρχή.Προ του αριθμού κάθε χορηγούμενης άδειας τίθενται τα στοιχεία "ΔΟΚ ΠΛ" (Δοκιμαστικοί Πλόες) .

10. Πλέον των κυρώσεων του άρθρου 28 του Γενικού αυτού Κανονισμού επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής και οι ακόλουθες παρεπόμενες Κυρώσεις:

α) Προσωρινή αφαίρεση των αδειών εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων σε περιπτώσεις καθ` υποτροπήν παράβασης των διατάξεων του παρόντος, διάρκειας δέκα (10) ημερών έως δύο (2) μηνών.Ως υποτροπή νοείται η τέλεση δεύτερης παράβασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού εντός ενός έτους από την τέλεση της πρώτης.

β) Οριστική αφαίρεση των αδειών εκτέλεσης δοκιμαστικών πλόων σε περίπτωση μη παροχής κάθε δυνατής βοήθειας στους παθόντες επί ατυχήματος.

11. Οι άδειες του παρόντος άρθρου ανακαλούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής που τις εξέδωσε σε περίπτωση μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων έκδοσής τους ή σε περίπτωση μεταβίβασης ή διάλυσης της επιχείρησης ή όταν αυτό επιβάλλεται για λόγους τάξης και ασφάλειας ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Αρθρο :25

Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ`

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

`Αρθρο 25

Μεταβατικές διατάξεις .

1. Σκάφη που έχουν λεμβολογηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Γενικού αυτού Κανονισμού, μπορεί να παραμένουν ως έχουν καταχωρισμένα, μη υποχρεούμενα σε νηολόγηση. Σκάφη που έχουν νηολογηθεί πριν από την ημερομηνία αυτή παραμένουν ως έχουν νηολογημένα.

"2. Σκάφη ολικού μήκους πάνω από επτά (7) μέτρα μέχρι και δώδεκα (12) μέτρα, προκειμένου να χαρακτηρισθούν ως επαγγελματικά πλοία αναψυχής, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 2 του ν.2743/99 (ΦΕΚ 211 Α/13.10.1999), εγγράφονται ή μεταφέρονται στα νηολόγια πλοιαρίων κατά περίπτωση, με αίτηση του ενδιαφερομένου.

3. Ιδιοκτήτες σκαφών ολικού μήκους άνω των δέκα (10) μέχρι και δώδεκα (12) μέτρων που έχουν εφοδιαστεί με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) εκτελούν τους αναφερόμενους σ` αυτό πλόες μέχρι τη λήξη της ισχύος του Πρωτοκόλλου αυτού.

Τυχόν παρατηρήσεις που έχουν καταχωρηθεί στην οπίσθια όψη του με μέριμνα του ιδιοκτήτη τους πρέπει να αποκατασταθούν, μέχρι την ημερομηνία που έχει καθορισθεί. Μετά τη λήξη της ισχύος του Π.Γ.Ε. ή και ενωρίτερα εφόσον το επιθυμούν μπορούν να εφοδιασθούν με άδεια εκτέλεσης πλόων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού αυτού".

***Η εντός " " παρ. 2 όπως είχε τροποποιηθεί με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ.26/2001 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ(ΝΑΥΤ)
2122/25/2001 (Β 441), αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008) και η παρ. 3 προστέθηκε με τον ίδιο Κανονισμό.

Αρθρο :26Αρθρο :26

***Το παρόν άρθρο ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008) και τα επόμενα άρθρα αναριθμήθηκαν.

[`Αρθρο 26

Ιδιοκτήτης λέμβου, η άδεια εκτέλεσης πλόων της οποίας έχει εκδοθεί ή ανανεωθεί με βάση τις προγενέστερες διατάξεις, υποχρεούται εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού να ανανεώσει την εν λόγω άδεια κατά τα ειδικότερον στο άρθρο 19 οριζόμενα, προσκομίζοντας στη Λιμενική Αρχή λεμβολόγησης και τις λοιπές άδειες (άδεια αλιείας κ.λπ) στα πλαίσια γενικής απογραφής των λέμβων. Κατά την ανανέωση αναγράφεται επί της αδείας και ο Αριθμός Μητρώου του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α.Μ.Υ.Ε.Ν.), εφόσον δεν έχει αναγραφεί.

Η άδεια εκτέλεσης πλόων της λέμβου η οποία δεν θα απογραφεί κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό, ανεξαρτήτως αν επ` αυτής είχε αναγραφεί ο ΑΜΥΕΝ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού , παύει να ισχύει και για την κυκλοφορία της λέμβου απαιτείται η έκδοση νέας άδειας].

Αρθρο :26Αρθρο :26

*** Με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008), το άρθρο 26 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 καταργείται και τα επόμενα άρθρα 27, 28, 29 και 30 αναριθμούνται σε 26, 27, 28 και 29.

`Αρθρο 26

Καταργούμενες διατάξεις
[Προηγούμενο άρθρο 27]

1. Από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού παύουν να ισχύουν όλες οι διατάξεις προισχυόντων Κανονισμών Λιμένα, που αναφέρονται στα ίδια θέματα.

2. Επίσης παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται απ` αυτόν.

Αρθρο :27

*** Με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008), το άρθρο 26 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 καταργείται και τα επόμενα άρθρα 27, 28, 29 και 30 αναριθμούνται σε 26, 27, 28 και 29.

`Αρθρο 27
[Προηγούμενο άρθρο 28]

Κυρώσεις

Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, του οποίου η εκτέλεση ανατίθεται στα Λιμενικά Οργανα, ανεξάρτητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις Κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/73 (Α 261) το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ.381/95 (Α 214).

Αρθρο :28
Προισχύσασες μορφές άρθρου :1

*** Με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008), το άρθρο 26 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 καταργείται και τα επόμενα άρθρα 27, 28, 29 και 30 αναριθμούνται σε 26, 27, 28 και 29.

'"Άρθρο 28
[Προηγούμενο άρθρο 29]

Τελικές διατάξεις

1. Όπου απαιτείται η υποβολή πολλών υπευθύνων δηλώσεων του άρθρου 8 του ν.1599/1986 για βεβαίωση γεγονότων ή καταστάσεων είναι δυνατό οι δηλώσεις
αυτές να περιληφθούν σωρευτικά σ` ένα έντυπο δήλωσης. Το ίδιο ισχύει και για την υποβολή αιτήσεων.

2. Με την εγγραφή στο Β.Ε.Μ.Σ. καθώς και τη μεταγραφή κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 50% η Λιμενική Αρχή χορηγεί πιστοποιητικό κυριότητας, το οποίο έχει τον τύπο που παρατίθεται στο Παράρτημα Β`. Το αντίτιμο του πιστοποιητικού αυτού καθορίζεται σε είκοσι (20) Ευρώ και αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Κεφαλαίου Λιμενικής Αστυνομίας της Λιμενικής Αρχής.

Στην περίπτωση της μεταγραφής κατά ποσοστό ίσο ή μικρότερο του 50% καταχωρίζεται διορθωτική παρατήρηση στο πιστοποιητικό κυριότητας, εφόσον έχει εκδοθεί. Διορθωτική παρατήρηση καταχωρίζεται επίσης στις περιπτώσεις μετονομασίας και μετεγγραφής του σκάφους.

3. Μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους οι Λιμενικές Αρχές της Χώρας που τηρούν Β.Ε.Μ.Σ. υποβάλλουν στη Δ/νση Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πίνακα στον οποίο περιλαμβάνεται ο αριθμός των σκαφών, που εγράφησαν (αρχική καταχώριση) στο Β.Ε.Μ.Σ. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ανά μέτρο ολικού μήκους, υλικού κατασκευής (πλαστικό-φουσκωτό-άλλο) και ανά τόπου ναυπήγησης.

4. Για κάθε εγγραφή, μετονομασία, μετεγγραφή, μεταγραφή σκάφους, για κάθε μεταβολή των μηχανών καθώς και για την έκδοση πιστοποιητικού διαγραφής και πιστοποιητικού κυριότητας καταβάλλεται ποσό δέκα πέντε (15) Ευρώ υπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.

5. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού αυτού τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β`, Γ, Δ`, Ε`, ΣΤ`, και Ζ`".

***Το εντός " " άρθρο αντικαταστάθηκε ως άνω με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008).

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

***ΒΛΕΠΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα αριθ.26/2001 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ(ΝΑΥΤ) 2122/25/2001 (Β 441), και τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008) και η παρ. 3 προστέθηκε με τον ίδιο Κανονισμό.

Αρθρο :29

*** Με τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμ. 45 ο οποίος εγκρίθηκε με την ΥΑ 2122/01/2008 (ΦΕΚ Β` 1535/4.8.2008), το άρθρο 26 του Γ.Κ.Λ. αριθ. 23 καταργείται και τα επόμενα άρθρα 27, 28, 29 και 30 αναριθμούνται σε 26, 27, 28 και 29.

`Αρθρο 29
[Προηγούμενο άρθρο 30]

`Εναρξη ισχύος

Η ισχύς του Κανονισμού αυτού αρχίζει έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του

Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου 2000

Ο Αρχηγός Λ.Σ.

Αντιναύαρχος ΛΣ Θ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 11 Φεβρουαρίου 2000

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡ. ΣΟΥΜΑΚΗΣ